

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

DATOS DEL DOCUMENTO		
ÁREA Departamento Legal	CÓDIGO	Segunda Versión
		Fecha: 2023-01-06
Elaborado por: ALEJANDRA MONSALVE A. C.C. 1.017.242.836 ABOGADA		Aprobado por: LILIANA MARIA RIOS OSPINA C.C. 21.509.615 REPRESENTANTE LEGAL
Copia No.: Uno		Emitida para: Sede Administrativa y personal operativo

Medellín, junio de 2023.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

El presente es el texto del reglamento interno de trabajo suscrito por **FUNDACIÓN HUELLAS DEL AYER**, con NIT **900.427.606-1** y domicilio principal en Medellín, que en lo sucesivo y para los efectos del mismo, se denominará la fundación o HUELLAS DEL AYER.

El presente reglamento regirá en todas las dependencias, fundaciones, sucursales y agencias ya establecidas o que establezca la fundación en el país.

A las disposiciones del presente reglamento quedan sometidos tanto HUELLAS DEL AYER, como sus trabajadores y hace parte de los contratos de trabajo verbal o escrito que la fundación haya celebrado o celebre en el futuro, salvo estipulaciones en contrario que sólo podrán ser favorables al trabajador.

CAPÍTULO I ***CONDICIONES DE ADMISIÓN***

HUELLAS DEL AYER, brindará oportunidades laborales sin ninguna discriminación; respetando creencias, sexo, estatus, raza y religión de quienes aspiren a hacer parte de nuestro grupo de trabajo.

Artículo 1º: SOLICITUD DE EMPLEO. Quien aspire a vincularse laboralmente con HUELLAS DEL AYER, deberá formular una solicitud escrita para registrarlo como aspirante y acompañar la siguiente documentación:

- 1) Hoja de vida con la siguiente información: Datos personales, experiencia laboral, preparación académica, dos (2) referencias personales y tres (3) referencias laborales. Acompañada con los anexos respectivos.
- 2) Cuando se trate de un extranjero, éste deberá presentar pasaporte vigente, visa de trabajo legalmente constituida y/o su respectiva cédula de extranjería dependiendo de las condiciones estipuladas en la contratación, certificado de antecedentes judiciales en Colombia y/o antecedentes no penales o su equivalente expedido en el país de origen, para así domiciliarse laboralmente en el país.

Parágrafo: El aspirante debe someterse a las entrevistas personales de selección y pruebas de empleo, establecidos en el proceso de selección, ello con el fin de determinar su preparación y la suficiencia de sus aptitudes personales y laborales.

Aceptado su ingreso y antes de firmar el contrato individual de trabajo, el aspirante deberá presentar los siguientes documentos:

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

- a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según sea el caso.
- b) Autorización escrita del Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia, cuando el aspirante sea un menor de 18 años y mayor de 15 años.
- c) Fotocopia autentica de la visa que lo faculte para trabajar en Colombia, para aspirantes extranjeros y/o cédula de extranjería.
- d) Certificados laborales expedidas por el empleador con quien haya trabajado, en donde conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
- e) Certificado de la Institución educativa, Universidad o plantel de educación donde hubiese realizado sus estudios.
- f) Fotocopia del diploma o acta de grado, si cursó estudios de bachillerato o universitarios y de la Tarjeta Profesional según el caso.
- g) Certificados de estudios complementarios realizados.
- h) Resultados de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso ordenados por HUELLAS DEL AYER
- i) Carnet de Manipulación de Alimentos (Aplica para auxiliares de servicios generales y manipuladora de alimentos)
- j) Registro en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS) - Aplica para personal de la salud.
- k) Registro civil de matrimonio o declaración extra juicio de convivencia.
- l) Fotocopia de la cédula del cónyuge o compañera (o) permanente.
- m) Registro civil de los hijos menores de edad.
- n) Certificados de estudios de los hijos menores con derecho a subsidio.
- o) Los documentos necesarios para la afiliación a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar, con indicación de las entidades de salud y pensiones a que quiere ser afiliado.

Parágrafo primero: El empleador podrá establecer además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo "datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca" (Artículo 1º. Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, a menos que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (Artículo 43. CP, artículos primero y segundo, Convenio No. 111 de la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de VIH (Decreto reglamentario No. 559 de 1991 Art. 22. También se prohíbe exigir al



+57 (4) 337 17 16



Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia

hogarhuellasdelayer@gmail.com



aspirante la prueba de abreugrafía pulmonar (Res. 13824 /89). No se podrá exigir la presentación de la libreta militar para ingresar a un empleo Ley 1861 de 2017 Art. 42.

Parágrafo Segundo: De conformidad con las resoluciones: 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de Trabajo; tanto los exámenes médicos de ingreso como de egreso correrán por cuenta del empleador; sin embargo, este último queda a la discrecionalidad del trabajador si desea practicárselo o no.

Artículo 2º. AUTONOMÍA DE HUELLAS DEL AYER. HUELLAS DEL AYER es libre en la selección del personal y no estará obligada a dar explicaciones sobre lo que al respecto determine. En el caso que un aspirante no resulte seleccionado se le enviará un correo electrónico o se les llamará, informándole que el proceso culminó y que la vacante ya fue asignada, su hoja de vida quedará en la base de datos de HUELLAS DEL AYER y será tenida en cuenta para un próximo proceso de selección que sea acorde con su perfil.

CAPÍTULO II

PERÍODO DE PRUEBA

Artículo 3º. ESTIPULACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA. Una vez admitido el aspirante, HUELLAS DEL AYER pactará con él, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar, por parte de HUELLAS DEL AYER, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones de trabajo. (Art. 76 a 80 del C.S de T).

Parágrafo primero: El período de prueba debe ser estipulado por escrito, en caso contrario los servicios se entienden regulados por el Contrato de Trabajo y por las normas generales del Contrato de Trabajo. (Art. 77 del C.S de T)

Parágrafo segundo: Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones, establecidas por la normatividad laboral. (Art. 80 del C.S de T)

Parágrafo tercero: Cuando entre HUELLAS DEL AYER y un mismo trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato. (Art. 7 de la Ley 50 de 1990).

Artículo 4º: DURACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. Cuando el período de prueba se pacte por un término menor del límite máximo expresado, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el período inicialmente estipulado y sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder de dos (2) meses. No obstante, conforme a lo regulado por la ley 50/90 cuando el contrato de trabajo se pacte a término fijo, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses. (Art. 78 del C.S de T)

Artículo 5º: EFECTO JURÍDICO. En el período de prueba cualquiera de las partes puede dar por terminado unilateralmente, en cualquier momento, sin previo aviso y sin indemnización el



hogarhuellasdelaayer@gmail.com



+57 (4) 337 17 16



Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



Contrato de Trabajo. Pero si expirado el período de prueba el trabajador continuare al servicio del Empleador, con su consentimiento expreso o tácito por este hecho, los servicios prestados por aquel a éste, se consideran regulados por el Contrato de Trabajo y las normas generales del Código Sustantivo del Trabajo desde la iniciación de dicho período.

CAPITULO III

TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS.

Artículo 6°. DEFINICIÓN: Se consideran trabajadores accidentales o transitorios, aquellos que se contratan para labores de corta duración no mayor de un (1) mes y que sean de índole distinta de las actividades normales de HUELLAS DEL AYER

Artículo 7°. RÉGIMEN PRESTACIONAL: Los trabajadores accidentales o transitorios tendrán derecho a las prestaciones sociales de ley y a la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a las disposiciones legales vigentes. (Sentencias C- 823 de 2006 y C-826 de octubre de 2009 de la Honorable Corte Constitucional)

CAPÍTULO IV

HORARIO Y JORNADA DE TRABAJO

Artículo 8°: La jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta y ocho (48) semanales, no obstante, de acuerdo a la Ley 2101 de 2021, a partir del mes de julio se comenzará a disminuir la jornada máxima laboral de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley. El horario para el desarrollo de las actividades de HUELLAS DEL AYER, será el que se describa en el contrato de cada trabajador o, en su defecto, el que se acuerde entre este y su jefe inmediato, teniendo en cuenta que el mismo puede variar de acuerdo a las necesidades de los clientes y los servicios ofrecidos por la fundación en cumplimiento de su objeto social.

Parágrafo primero. El trabajador debe llegar 10 minutos antes de la jornada de trabajo.

Parágrafo segundo. Entre el trabajador y el empleador se podrá acordar horarios diferentes a los enunciados en el contrato laboral en los eventos en los cuales así lo requiera el empleador, siempre y cuando no exceda los límites legales.

Parágrafo tercero: Todo el personal tiene derecho a dos periodos de 10 minutos cada uno para realizar pausas activas, uno en la jornada de la mañana y uno en la jornada de la tarde.

Parágrafo cuarto: Cuando el empleador establezca que se deberá trabajar habitualmente los días domingos, éste se remunerará en la forma establecida en el Código Sustantivo del Trabajo y el trabajador tendrá derecho a su descanso compensatorio conforme lo establece la ley laboral.

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



Parágrafo quinto: Cuando se labore en turnos rotatorios de lunes a domingo, el trabajador tendrá un día compensatorio la semana siguiente.

Parágrafo sexto: Si el empleador llegare a contar con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales deportivas o de capacitación. (Decreto 1127 de 1991)

Parágrafo séptimo: HUELLAS DEL AYER, no está obligada a asignar un turno fijo a ninguno de sus trabajadores. Podrá establecer, a su juicio, turnos fijos o turnos rotatorios, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo octavo: para el personal en general, se dará entre treinta (30) y sesenta (60) minutos para que el trabajador pueda alimentarse, dicho tiempo será determinado diariamente por su jefe directo de acuerdo al turno y la necesidad del servicio.

Parágrafo noveno: Los períodos de descanso durante la jornada establecida por HUELLAS DEL AYER, no se computan como parte de la jornada de trabajo (Art. 167 C. S de T)

Artículo 9º: La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) horas a la semana, salvo:

1. Quienes desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, todo ello conforme al artículo 32 del C.S.T. Dichos trabajadores deberán laborar todo el tiempo que fuese necesario para el cabal cumplimiento de sus funciones, sin que haya lugar al reconocimiento de horas extras o suplementarias. Hacen parte del personal de dirección, confianza o manejo los trabajadores que ejercen funciones de dirección o administración, pues no están en función simplemente ejecutiva, sino orgánica y coordinativa, con miras al desarrollo y buen éxito de la fundación. En LA FUNDACIÓN estos trabajadores son: directores, gerentes, contadores, coordinadores de programas y todos aquellos que desempeñen actos de representación con la aquiescencia expresa de LA FUNDACIÓN en el contrato laboral suscrito.
2. La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor, se sujetará a las siguientes reglas:
 - 2.1. Los mayores de quince (15) años y menores de diecisiete (17) años sólo podrán trabajar en una jornada máxima de seis (6) horas diarias, treinta (30) horas semanales, hasta las 6 p.m. (Art. 114 de la ley 1098 de 2006)
 - 2.2. La jornada de trabajo del menor entre diecisiete (17) y dieciocho (18) años no podrá exceder de ocho (8) horas diarias, cuarenta (40) horas semanales hasta las 10 p.m.
 - 2.3. La jornada de la adolescente embarazada mayor de quince (15) y menor de dieciocho (18) años, no podrá exceder de cuatro horas diarias a partir del séptimo mes de

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales

Parágrafo: La jornada laboral será modificada de acuerdo a la Ley 2101 de 2021, la cual manifiesta:

"ARTÍCULO 3. Implementación Gradual. La disminución de la jornada laboral ordinaria de que trata esta ley, podrá ser implementada de manera gradual por el empleador, de la siguiente manera:

Transcurridos dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá una (1) hora de la jornada laboral semanal, quedando en 47 horas semanales.

Pasados tres (3) años de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá otra hora de la jornada laboral semanal, quedando en 46 horas semanales.

A partir del cuarto año de la entrada en vigencia de la ley, se reducirán dos (2) horas cada año hasta llegar a las cuarenta y dos (42) horas semanales, conforme a lo establecido en el Artículo 2 de la presente ley.

Lo anterior, sin perjuicio de que, a la entrada en vigencia de la presente ley, el empleador se acoja a la jornada laboral de cuarenta y dos (42) horas a la semana."

Artículo 10º: Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las nueve de la noche (9:00 p.m.). Trabajo nocturno es el comprendido entre nueve de la noche (9:00 p.m.) y las seis de la mañana (6:00 a.m.).

Parágrafo primero: Los días laborables son: de lunes a sábados. Las partes pueden convenir enmarcar la jornada de 48 horas de lunes a viernes, dentro de lo previsto por la ley.

Parágrafo segundo: Todo lo regulado por la ley 1098 de 2006, se encuentra consagrado en los artículos 14 al 23 de este reglamento. (Trabajo de menores de edad.)

Parágrafo tercero: El trabajo en domingo y festivos se remunera con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior. 3. Se exceptúa el caso de la jornada de 36 horas semanales previstas en el artículo 20, literal c.) de la ley 50 de 1.990.

Parágrafo cuatro: El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.

Parágrafo cinco: Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos durante el mes calendario.

Artículo 11º: No habrá limitación de jornada para los trabajadores que desempeñen cargos de

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



dirección, confianza y manejo, todos los cuales deberán laborar todo el tiempo que fuere necesario para desempeñar cumplidamente sus deberes, sin que el servicio prestado fuera del horario antedicho constituya trabajo suplementario, ni implique sobre-remuneración alguna. (Art. 162 C. S de T)

Artículo 12º: Cuando por fuerza mayor o caso fortuito que determine suspensión del trabajo por tiempo no mayor de dos (2) horas y no pueda desarrollarse la jornada de trabajo dentro del horario antes dicho, se cumplirá en igual número de horas distintas a las de dicho horario, sin que el servicio prestado en tales horas constituya trabajo suplementario, ni implique sobre remuneración alguna (art. 51, ordinal 53 del Código Sustantivo del Trabajo).

Artículo 13º: El número máximo de horas de trabajo que se ha señalado en el artículo octavo, esto es 48 horas semanales, podrá ser elevado por orden de HUELLAS DEL AYER sinque se requiera para esto permiso de autoridad competente. Se podrá elevar el número de horas por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en HUELLAS DEL AYER, pero sólo en la medida necesaria para evitar que la marcha del establecimiento sufra una perturbación grave. Esta ampliación constituye trabajo suplementario o de horas extras. Salvo el caso anterior en ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. También conforme a la ley 50/90, cuando la jornada de trabajo se extienda por acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez (10) horas diarias, no podrán en el mismo día laborar horas extras.

Parágrafo primero: Se entiende que, para laborar horas extras en eventos diferentes al señalado, se requiere autorización expresa del Ministerio de Trabajo. (Art. 1 del Decreto. 995 de 1968).

Parágrafo segundo: Salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la ley 50/90 (jornada especial 36 horas), el empleador está obligado a dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este descanso tiene una duración de veinticuatro (24) horas.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS SOBRE EL TRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 14º: Dado el caso de que HUELLAS DEL AYER llegase a vincular menores de edad, dicho vínculo será regulado por los artículos que integran el presente capítulo en concordancia con la regulación laboral vigente.

Parágrafo primero: Los menores de dieciocho (18) años y mayores de quince (15) años necesitan para trabajar autorización escrita del Inspector del Trabajo o a falta de éste, la autorización será expedida por el Comisario de Familia y en su defecto por el Alcalde Municipal, a solicitud de los padres.

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48 sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



Parágrafo segundo: Está prohibido el trabajo de los menores de quince (15) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza (Convenio 1098 del ITL).

Artículo 15º: El menor deberá demostrar su edad, mediante la presentación del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad.

Parágrafo: Cuando el menor carezca de registro civil, el Defensor de Familia, a petición de aquel, deberá solicitar su inscripción en la Notaría u oficina de registro respectiva, para lo cual llenará los requisitos de ley.

El funcionario competente para expedir el registro deberá atender de inmediato la solicitud del Defensor de Familia expidiéndolo en forma gratuita.

Artículo 16º: Se garantizará al menor la posibilidad de asistir a un centro docente para su formación académica.

Artículo 17º: El menor trabajador tendrá derecho al salario, prestaciones sociales y demás garantías que la ley concede a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años.

Parágrafo primero: En ningún caso la Seguridad Social y las demás garantías otorgadas a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años, podrán ser disminuidas cuando se trate de trabajadores menores de edad.

Artículo 18º: Cuando por omisión del empleador, el trabajador menor de dieciocho (18) años de edad no se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social y el menor sufre accidente de trabajo, enfermedad laboral, enfermedad general o se encuentre en período de maternidad, tendrá derecho, desde el momento de su vinculación con el empleador, a las prestaciones económicas y de asistenciales que hubiese reconocido las entidades administradoras de la Seguridad Social.

Artículo 19º: El menor trabajador tendrá derecho a la capacitación y se le otorgará permiso no remunerado cuando la actividad escolar así lo requiera.

Artículo 20º: Los menores no podrán ser empleados en los trabajos prohibidos por la ley 1098 de 2006 (código de infancia y adolescencia), el Decreto 2737/89 en sus artículos en lo que continúe vigente y por el decreto 1796 de 2018, y demás normas que deroguen, adicionen o complementen; y particularmente en los que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:

1. Actividades que expongan a los menores de 18 años a ruido continuo (más de 8 horas diarias) o intermitente que exceda los setenta y cinco (75) decibeles.
2. Actividades que impliquen el uso de herramientas, maquinaria o equipos que los expongan a vibraciones en todo el cuerpo o segmentos, o la asignación de lugares o puestos de trabajo próximos a fuentes generadoras de vibración.
3. Actividades que se desarrollen en ambientes térmicos extremos (calor o frío) en ambientes cerrados o abiertos, con fuentes de calor como hornos o calderas o por trabajos en cuartos fríos

 HogarNiñasdelaYer@gmail.com

 +57 (4) 337 17 16

 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
FENALINDUSTRIA

o similares.

4. Actividades asociadas al contacto o manipulación de sustancias radiactivas, pinturas industriales, pinturas luminiscentes y sustancias que impliquen exposición a radiación.

5. Actividades que impliquen la exposición de los menores de 18 años a radiaciones ionizantes generadas por la proximidad a fuentes emisoras de rayos X, rayos gamma o beta y a radiaciones no ionizantes ultravioleta; exposición a electricidad por cercanía a fuentes generadoras como lámparas de hidrógeno, lámparas de gases, flash, arcos de soldadura, lámparas de tungsteno y halógenas, lámparas incandescentes y estaciones de radiocomunicaciones, entre otras, en concordancia con el Decreto número 2090 de 2003.

6. Actividades que se desarrollen con iluminación natural o artificial o ventilación deficiente, de acuerdo con las normas nacionales vigentes.

7. Actividades que impliquen presiones barométricas altas o bajas, como las presentes a gran profundidad bajo el agua o en navegación aérea.

8. Actividades de manipulación, operación o mantenimiento de herramientas manuales y maquinarias peligrosas de uso industrial, agrícola o minero; que pertenezca a la industria metalmecánica, del papel, de la madera; sierras eléctricas circulares y de banda, guillotinas, máquinas para moler y mezclar, máquinas procesadoras de carne, molinos de carne.

9. Actividades que impliquen el contacto directo con animales que generen alto riesgo para la salud y seguridad de los menores de 18 años.

10. Actividades que impliquen el contacto directo con personas infectadas; enfermos por bacterias o virus o expuestos a riesgos biológicos.

11. Actividades que impliquen el contacto directo con residuos de animales en descomposición (glándulas, vísceras, sangre, pelos, plumas, excrementos, etc.), secreciones tanto de animales como de humanos o cualquier otra sustancia que implique riesgo de infección o riesgos biológicos.

12. Actividades que tengan relación con el sufrimiento humano o animal.

13. Actividades en ambientes donde haya desprendimiento de partículas minerales, de partículas de cereales (arroz, trigo, sorgo, centeno, cebada, soya, entre otros) y de vegetales (caña, algodón, madera), y contacto permanente con algodón, lino, hilo, así como el bagazo seco de los tallos de caña de azúcar.

14. Actividades que impliquen la exposición, manejo, manipulación y uso o contacto con: contaminantes químicos; cancerígenos; genotóxicos; contaminantes inflamables o reactivos; químicos presentes en sustancias sólidas como monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y sus derivados, cloro y sus derivados, amoníaco, cianuro, plomo, mercurio (compuestos orgánicos e inorgánicos); arsénico y sus compuestos tóxicos, asbestos, bencenos y sus homólogos, carbón mineral, fósforo y sus compuestos, hidrocarburos y sus derivados halógenos y otros compuestos del carbono (como el bisulfuro de carbono), metales pesados (cadmio, cromo) y sus compuestos, silicatos (polvo de sílice), alquitrán de hulla y sus derivados, cloruro de vinilo; sustancias cáusticas, ácido oxálico, nítrico, sulfúrico, bromhídrico, nitroglicerina-fosfórico; alcohol metílico; manganeso (permanganato potásico y otros compuestos del manganeso); escape de motores diésel o humos de combustión de sólidos.

15. Actividades relacionadas con el contacto o manipulación de productos fitosanitarios.



+57 (4) 337 17 16



Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas, disolventes, esterilizantes, desinfectantes, reactivos químicos, fármacos, solventes orgánicos e inorgánicos entre otros.

16. Actividades que se desarrollen en ambientes con atmósferas tóxicas, explosivas o con deficiencia de oxígeno o concentraciones de oxígeno, como consecuencia de la oxidación o gasificación.

17. Actividades en establecimientos o áreas en los que se permita el consumo de tabaco y trabajos que, por su actividad, ya sea en la fabricación o distribución, incentiven o promuevan el hábito del consumo de alcohol en menores de 18 años (clubes, bares, casinos y casas de juego bien sea en el día o en la noche).

18. Actividades de conducción y de mantenimiento de vehículos automotores; utilización de grúas, montacargas o elevadores.

19. Actividades que se desarrollen en lugares con presencia de riesgos locativos tales como superficies defectuosas, escaleras o rampas en mal estado, techos defectuosos o en mal estado, problemas estructurales; trabajos en espacios confinados; puestos cercanos a arrumes elevados sin estibas, cargas o apilamientos apoyadas contra muros; en terrenos que por su conformación o topografía pueden presentar riesgos inminentes de derrumbes o deslizamientos de materiales.

20. Actividades que impliquen alturas superiores a un metro y cincuenta centímetros (1,5 m).

21. Actividades relacionadas con la producción, transporte, procesamiento, almacenamiento, manipulación o carga de explosivos, líquidos inflamables o gaseosos.

22. Actividades de operación o contacto con sistemas eléctricos de las máquinas y sistemas de generación de energía eléctrica (conexiones eléctricas, tableros de control, transmisores de energía, entre otros).

23. Actividades de cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.

24. Actividades que requieran desplazamiento a una altura geográfica igual o que exceda los tres mil doscientos cincuenta (3.250) metros sobre el nivel del mar.

25. Actividades tales como ventas ambulantes, limpieza de parabrisas o aquellas en que se desempeñen como barrenderos, lustrabotas, cuidadores de carros y motos, malabaristas que, por su naturaleza y condición, implican alta peligrosidad y riesgos en la salud física, psicológicos y morales.

26. Actividades o trabajos en los que se deba estar de pie durante toda la jornada; que exijan posturas forzadas, como flexiones de columna, brazos por encima del nivel de los hombros, posición de cuclillas, rotaciones e inclinaciones del tronco, entre otras. Movimientos repetitivos de brazos y piernas, como límite máximo de repetitividad diez (10) ciclos por minuto.

27. Actividades relacionadas con la manipulación de carga, levantar, transportar, halar, empujar objetos pesados de forma manual o con ayudas mecánicas, se establece para adolescentes entre 16 y menos de 18 años de edad, lo siguiente: Levantamiento intermitente (de frecuencia interrumpida): peso máximo de 15 kg para hombres y 8 kg para mujeres; Levantamiento incesante (de frecuencia continua): peso máximo 12 kg para hombres y 6 kg para mujeres. El transporte manual está limitado de la siguiente manera: adolescentes de 16 y menores de 18 años de edad: 20 Kg, adolescentes hombres hasta 16 años: 15 Kg, adolescentes mujeres hasta 16 años: 8 Kg. Para el transporte en carretas sobre carriles: adolescentes entre 16 y menos de

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



18 años de edad: 500 Kg, adolescentes hombres hasta 16 años: 300 Kg, y adolescentes mujeres hasta 16 años: 200 Kg. Para el transporte en carretillas manuales: adolescentes entre 16 y menos de 18 años de edad: 20 Kg.

28. Actividades que expongan a los menores de 18 años a violencias físicas, psicológicas y sexuales.

29. Actividades asociadas y/o relacionadas con la pesca industrial.

30. Actividades en minas, canteras, trabajo subterráneo y excavaciones. En espacios confinados que no tengan iluminación o ventilación adecuadas, dedicados a la perforación, excavación o extracción de sustancias. Entiéndase como espacio confinado cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte de la persona trabajadora.

31. Actividades directas de la construcción o ingeniería civil, tales como el montaje y desmontaje de estructuras con base de elementos prefabricados, las transformaciones estructurales, la renovación, la reparación, el mantenimiento, la preparación de terreno, excavaciones y demoliciones. Y aquellas actividades en que se desempeñen como moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, montadores de estructuras metálicas, herreros, herramientitas.

32. Actividades como conductor, calibrador de ruta, operario, ayudante, monitor de ruta, reboleador o toca llantas en el transporte público urbano e interurbano de pasajeros; el transporte por vía férrea; el transporte marítimo y fluvial; actividades como pregoneros; trabajos portuarios; trabajos que impliquen el tránsito periódico a través de las fronteras nacionales; así como en el transporte privado como conductor o chofer de familia; bici taxista o mototaxista. Igualmente, actividades que impliquen traslado de dinero y de otros bienes de valor.

33. Actividades como la caza; servicios de defensa; guardaespaldas; guardián carcelario; actividades de vigilancia o supervisión que involucren el manejo o manipulación de armas.

34. Actividades en donde la seguridad de otras personas o bienes sean de responsabilidad del menor de 18 años. Se incluye el cuidado de niños, de enfermos, personas con discapacidad, o actividades en que se desempeñen como niñeros, entre otros.

35. Actividades que impliquen contacto, manipulación, almacenamiento y transporte de productos, sustancias u objetos de carácter tóxico, desechos, vertidos, desperdicios (comburentes, combustibles, gases, sustancias inflamables, radioactivos, sustancias infecciosas, irritantes y/o corrosivos).

36. Actividades relacionadas con el trabajo doméstico del propio hogar que supere las 15 horas semanales. El trabajo doméstico en hogares de terceros.

37. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de trabajo, específicamente la Resolución 01677 del 16 de mayo de 2008, la Resolución 3597 del 24 de octubre de 2013, el decreto 1796 de 2018 y demás resoluciones, decretos o leyes que sustituyan, adicionen o modifiquen.

Parágrafo: Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de quince (15), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48 sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de Trabajo, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados.

Artículo 21º: no se podrá despedir a trabajadoras menores de edad, cuando se encuentren en estado de embarazo o durante la lactancia, sin la autorización de los funcionarios encargados de la vigilancia y control del trabajo de menores.

Artículo 22: Igualmente se prohíbe a los empleadores de trabajadores menores de dieciocho (18) años de edad, trasladarlos del lugar de su domicilio sin el consentimiento de sus padres o guardadores o, en su defecto, del Defensor de Familia, salvo temporalmente y sólo cuando se trate de participar en programas de capacitación.

Artículo 23º: Las normas laborales sustantivas y de procedimiento que rigen las relaciones laborales para adultos, se aplicarán al trabajo del menor en cuanto no sean contrarias a las señaladas en el Código del Menor.

CAPÍTULO VI

TRABAJO SUPLEMENTARIO O DE HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

Artículo 24º: Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima legal. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales, previa autorización expresa del Ministerio de Trabajo o de autoridad delegada por éste. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez (10) horas diarias, no podrán en el mismo día laborar horas extras. (Art. 159 C.S de T)

Artículo 25º: El trabajo nocturno, entendido éste por el que se ejecuta entre las nueve de la noche (9:00 p.m.) y las seis de la mañana (6:00 a.m.) se remunera con el treinta y cinco (35%) por ciento sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco (25%) por ciento sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El extra nocturno con el setenta y cinco (75%) por ciento sobre el valor del trabajo diurno. (Art. 168 de C.S de T y Ley 1846 de 18 de julio de 2017)

Parágrafo: Cada uno de los recargos a que se refieren los artículos anteriores se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumulación con ningún otro. (Numeral 4, Art. 168 de C.S de T)

Artículo 26º: El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



nocturno, debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en el que se han causado, o a más tardar, en forma simultánea con el pago del período siguiente. (Numeral 02 Art. 134 C.S de T)

Artículo 27º: HUELLAS DEL AYER, no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando lo exija o cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores, verificando en los documentos respectivos, que se establezcan para tal fin.

Artículo 28º: Las actividades no contempladas en el artículo 162 del C.S.T. sólo pueden exceder los límites señalados para la duración de la jornada máxima de trabajo, mediante autorización expresa del Ministerio de Trabajo y de conformidad con los Convenios Internacionales de Trabajo ratificados. En las autorizaciones que se concedan se determinará el número máximo de horas extraordinarias que puedan ser trabajadas; las que no podrán pasar de doce (12) semanales y se exigirá a HUELLAS DEL AYER, llevar diariamente un registro del trabajo suplementario de cada trabajador, en el que se especifique: nombre de éste, cargo, actividad desarrollada, número de horas laboradas, indicando si son diurnas o nocturnas.

En las autorizaciones que se concedan se exigirá a HUELLAS DEL AYER, entregar al trabajador cuando lo solicite una relación de las horas extras laboradas, con las mismas especificaciones anotadas en el registro de nómina.

Artículo 29º: El trabajo ordinario es el comprendido entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las nueve de la noche (9:00 p.m.) El trabajo nocturno es el comprendido entre las nueve de la noche (9:00 p.m.) y las seis de la mañana (6:00 a.m.). (Ley 1846 de julio de 2017)

CAPÍTULO VII

TURNOS ESPECIALES DE TRABAJO NOCTURNO

Artículo 30º: HUELLAS DEL AYER, podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965, mediante la contratación de nuevos contingentes de trabajadores, con quienes podrá pactar remuneraciones sobre las cuales no opera el recargo de treinta y cinco por ciento (35%) que señala el numeral 1o. del artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 31º: El trabajo de horas extras que se hiciere en los turnos especiales de que trata el artículo anterior, se remunerará con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del salario ordinario que se hubiere pactado para el turno correspondiente.

Artículo 32º: En ningún caso el salario para los turnos especiales de trabajo nocturno podrá ser inferior al salario ordinario que se pague en HUELLAS DEL AYER, por el trabajo diurno, a los trabajadores que ejecuten labores iguales o similares.

Artículo 33º: HUELLAS DEL AYER, no podrá contratar para los turnos especiales de trabajo

✉ hogarhuellasedelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



nocturno a que se refiere el Decreto 2352 de 1965, a los trabajadores que en la actualidad presten sus servicios en ella, si lo hiciere, deberá pagarles el recargo establecido en el numeral 1o., artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 34º: Los contratos de trabajo o pactos sindicales que HUELLAS DEL AYER, celebre en desarrollo del Decreto 2352 de 1965 (contratación contingente de trabajadores donde no aplica el recargo del 35%) no podrá exceder de seis (6) meses prorrogables por seis (6) meses a juicio del Ministerio de Trabajo.

Artículo 35º: Si en cualquier momento se comprobare que el trabajador contratado para un turno nocturno especial se encuentra trabajando en otra fundación en jornada diurna, dicha situación dará lugar a la terminación del contrato por justa causa.

Artículo 36º: HUELLAS DEL AYER, si desea hacer uso de la autorización consagrada en el artículo 32 de este reglamento, deberá comprobar ante el Ministerio de Trabajo, que los trabajadores contratados para los turnos adicionales no están en la actualidad prestando sus servicios a HUELLAS DEL AYER

CAPÍTULO VIII

DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIO

Artículo 37º: Serán días de descanso obligatorio remunerado los domingos y los siguientes días de fiesta, de carácter civil o religioso; reconocidos por nuestra legislación laboral: 1 de enero; 6 de enero; 19 de marzo; 1 de mayo; 29 de junio; 20 de Julio; 7 de agosto; 15 de agosto; 12 de octubre; 1 de noviembre; 11 de noviembre; 8 de diciembre; 25 de diciembre.

Además de los días Jueves y Viernes Santo, el de la Ascensión del Señor, el del Corpus Christi y el del Sagrado Corazón de Jesús.

Pero el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan día Lunes, se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado igualmente se trasladará al lunes.

Artículo 38º: El descanso de los domingos y días expresados en el artículo anterior tienen una duración de veinticuatro (24) horas, salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la ley 50/90. (Jornada especial 36)

El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.

Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral, en este sentido

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48 sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.

Artículo 39º: REMUNERACIÓN. HUELLAS DEL AYER, debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un (1) día, a los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o que, si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador. (Numeral 01, Art.172 C.S de T)

Parágrafo primero: Se entiende por justa causa las incapacidades y licencias debidamente emitidas por la E.P.S. y las A.R.L., las licencias remuneradas, la fuerza mayor y los casos fortuitos debidamente probados (Numeral 02, Art. 172 C.S de T)

Parágrafo segundo: No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente común o de trabajo. (Numeral 03, Art. 172 C.S de T)

Parágrafo tercero: Para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador. (Numeral 04, Art. 172 C.S de T)

Parágrafo cuarto: Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado. (Numeral 05, Art. 172 C.S de T)

Artículo 40º: Como remuneración del descanso dominical el trabajador recibirá el salario ordinario de un día, aún en el caso de que el descanso dominical coincida con una fecha que la ley señale también como de descanso obligatorio remunerado. En todo sueldo se entiende comprendido el pago del descanso en los días en que es legalmente obligatorio y remunerado. (Art. 174 C.S de T)

Artículo 41º: Cuando no se trate de un salario fijo como en los casos de remuneración por tarea, destajo o unidad de obra, el salario computable para los efectos de remuneración del descanso dominical, es el promedio de lo devengado por el trabajador en la semana inmediatamente anterior, tomando solamente los días trabajados, salvo lo que sobre salarios básicos fijos para estos mismos efectos se establezcan de modo más favorables para el trabajador, en pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

Artículo 42º: La remuneración correspondiente al descanso obligatorio remunerado en los días de fiesta distintos del domingo, se liquidará como para el descanso dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno por faltas al trabajo.

Artículo 43º: El trabajo dominical o días de fiesta se remunera con el siguiente recargo:

1. El trabajo en domingos o días de fiesta se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa. (Art. 179 C.S de T)

2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado, sólo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.

3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo Art. 29 de la Ley 50/90

Artículo 44º: El trabajador que labore excepcionalmente el día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, o a una retribución en dinero, a su elección, en la forma prevista en el artículo anterior.

Artículo 45º: El trabajador que labore habitualmente en día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en dinero prevista en el artículo 44 numeral 1º de este Reglamento. (Art. 181 C.S de T)

Parágrafo: En el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal C de la ley 50 de 1990 el trabajador sólo tendrá derecho a un descanso compensatorio remunerado cuando labore en domingo.

Artículo 46º: Las personas que por conocimientos técnicos o por razón del trabajo que ejecutan, no pueden reemplazarse sin grave perjuicio para HUELLAS DEL AYER, deben trabajar los domingos y días de fiesta con derecho al descanso compensatorio, pero su trabajo se compensará conforme al artículo 44 de este Reglamento. (Art. 182 C.S de T)

Parágrafo: Los trabajadores de esta fundación que ejecuten actividades no susceptibles de interrupción, deben trabajar los domingos y días de fiesta, remunerándose su trabajo en la forma prevista en el artículo 26 de la ley 789 de 2002.

Artículo 47º: El descanso semanal compensatorio puede darse en alguna de las siguientes formas de conformidad con el art. 183 C.S de T.

1. En otro día laborable de la semana siguiente, a todo el personal de HUELLAS DEL AYER, o por turnos.

2. Desde el medio día de la una de la tarde (1:00 p.m.) del domingo o del día de descanso obligatorio, hasta la una de la tarde (1:00 p.m.) del lunes o día siguiente al del descanso.

Parágrafo uno: Los compensatorios a los que hacen referencia los artículos precedentes deberán ser tomados dentro de la semana siguiente a su causación. Si dentro de dicho término no se hace uso de los mismos, se perderá el derecho.

CAPÍTULO IX

DESCANSO CONVENCIONAL O ADICIONAL

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



Artículo 48º: Cuando por disposición de HUELLAS DEL AYER, se deban suspender actividades en un día diferente a los establecidos en el artículo 37 de este Reglamento, HUELLAS DEL AYER está obligada a pagar el salario de ese día, como si se hubiera laborado. No está obligado a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo o su compensación en otro día hábil, o cuando la suspensión o compensación estuviere prevista en reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunera sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras. (Art. 178 C.S de T)

CAPÍTULO X

VACACIONES REMUNERADAS.

Artículo 49º: Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año continuo, tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. (Art. 186 C.S de T)

Artículo 50º: La época de las vacaciones debe ser señalada por HUELLAS DEL AYER, a más tardar dentro del año subsiguiente a aquel en que se hayan causado y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso, con quince (15) días de anticipación se avisará al trabajador la fecha en que le concederán las vacaciones. (Art. 187 C.S de T)

Artículo 51º: HUELLAS DEL AYER, deberá llevar un registro especial de vacaciones en el que anotará la fecha en que ha ingresado al establecimiento cada trabajador, la fecha en que toma sus vacaciones anuales y en que las termina y la remuneración recibida por las mismas.

Artículo 52º: Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. (Art. 188 C.S de T).

Las interrupciones justificadas del tiempo predeterminado para las vacaciones del trabajador, se desarrollará cuando sea necesario la prestación de servicios en la fundación que precisa la intervención de un único funcionario o trabajador para dicha labor. Si a la hora de la intervención justificada la persona cuenta con días pendientes a gozar, el trabajador podrá regresar a ellas al cabo de terminar la labor por la cual se solicitó o pueden ser reprogramadas, esto bajo aceptación del empleador.

Si las vacaciones ya se habían pagado se puede proceder, pagando inmediatamente los días de labor en la fundación y a la hora de regresar a sus días vacacionales no pagar, puesto que se pagó anteriormente o espera hasta el tiempo donde se haya programado sus vacaciones para así proceder al pago.

Nota: Para los contratos a término de duración de más de un año, será deber de HUELLAS DEL AYER, otorgar vacaciones anualmente a sus trabajadores. (Art. 186 C.S de T)

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



Artículo 53º: HUELLAS DEL AYER, podrá acordar por escrito con sus trabajadores, previa solicitud de éste, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones (Art. 20 Ley 1429 de 2010)

Artículo 54º: Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá no sólo por un año cumplido de servicios sino proporcionalmente por fracción de año, cualquiera ésta sea.

Artículo 55º: HUELLAS DEL AYER, puede convenir con sus trabajadores en acumular las vacaciones por dos (2) años. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza, de manejo, o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares.

Parágrafo: Sin embargo, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. (Art. 190 C.S de T)

Artículo 56º: HUELLAS DEL AYER, puede determinar, para todos o parte de sus trabajadores, una época fija para las vacaciones simultáneas o colectivas, y si así lo hiciere, los que en tal época no llevaren un (1) año cumplido de servicios, se entenderá que las vacaciones de que gozan son anticipadas y se abonarán al cumplir cada uno el año de servicios.

Parágrafo: Si el trabajador se retira del servicio de HUELLAS DEL AYER, sin haber cumplido el período legal de vacaciones, no podrá retenérsele su valor, sin autorización previa de éste.

Artículo 57º: Durante el período de sus vacaciones, el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras.

Parágrafo: Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se conceden. (Art. 192 C.S de T)

Artículo 58º: Los trabajadores vinculados con contratos de trabajo inferiores a término fijo a un año tienen derecho a vacaciones en forma proporcional al tiempo servido, cualquiera que este sea, conforme la ley 789 de 2002.

CAPÍTULO XI PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 59º: HUELLAS DEL AYER, concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho de sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación y especialmente, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Así mismo concederá permisos para concurrir al servicio médico, para contraer matrimonio y por



+57 (4) 337 17 16



Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

el nacimiento de un hijo.

Parágrafo uno: De igual manera HUELLAS DEL AYER, concederá permiso a los trabajadores para desempeñar Comisiones Sindicales inherentes a la organización. Será la respectiva Convención Colectiva de Trabajo la que señale las condiciones, número de personas, días y demás particularidades de este tema.

Parágrafo dos: Igualmente concederá permiso a los trabajadores para asistir al sepelio de sus compañeros, siempre que se avise con la debida oportunidad al empleador, y el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de HUELLAS DEL AYER

Parágrafo tres: Salvo convención o pacto en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador, de las vacaciones a que tiene derecho o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador.

Parágrafo cuarto: La concesión de los permisos relacionados en el artículo anterior, se sujetará a las siguientes condiciones:

1) En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias, pero una vez pueda o haya cesado la grave calamidad, no sólo debe informar, sino que debe presentar pruebas sobre la ocurrencia del hecho calamitoso, de lo contrario, podría estar frente a una ausencia sin justa causa del sitio de trabajo. Teniendo en cuenta la Sentencia C-930-del 10 de diciembre de 2009, de la Corte Constitucional para que un suceso constituya grave calamidad doméstica deberá cumplir con las siguientes premisas:

- a) Que sea un suceso familiar
- b) Que sea grave.
- c) Que impida el normal desarrollo de las actividades del trabajo.
- d) Que exista amenaza de derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar
- e) Se deben cumplir todas las premisas para otorgarse el permiso

2) En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se le concederá de acuerdo con la necesidad del servicio a los empleados de HUELLAS DEL AYER

3) En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación, concurrencia al servicio médico correspondiente) El aviso se dará con la anticipación que las

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

circunstancias lo permitan.

Parágrafo primero: En todos los casos, los trabajadores están obligados a solicitar el permiso o licencia con la debida y prudente anticipación y por escrito, indicando los motivos que los justifiquen y acompañado las pruebas del caso, sin que ningún trabajador pueda entrar a disfrutar del permiso sin antes haber obtenido expresamente la autorización escrita correspondiente. Los permisos deben solicitarse con anticipación al jefe inmediato o coordinador del área, de acuerdo al caso y estos a la vez deben tramitar y entregar los documentos necesarios en el área de recursos humanos; en los casos de afectación de la salud se deben justificar y soportar legalmente dentro de los dos días siguientes a la ocurrencia del hecho.

Parágrafo segundo: En ninguno de los casos, los trabajadores podrán emplear en los permisos concedidos más tiempo que el estrictamente necesario para el acto o diligencia para el cual el permiso hubiere sido concedido, sin exceder del tiempo convenido. De lo contrario, HUELLAS DEL AYER, dejará de pagar el tiempo tomado en exceso y podrá imponer las sanciones del caso por ausencia injustificada.

Artículo 60º: No son tomados como calamidad domestica los permisos solicitados por los empleados para citas médicas, odontológicas, exámenes médicos, programados con anticipación y asistencia a eventos que puedan ser encargados a otras personas como asistentes o representantes de los padres, el tiempo empleado en estos permisos puede descontarse al trabajador o ser compensado con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria a opción de HUELLAS DEL AYER

Parágrafo: Para concurrir a los correspondientes servicios médicos. En este caso deberá presentarse la constancia o el comprobante respectivo y hacerle colocar al mismo la hora de ingreso a la cita y la hora en que ella termina, se tiene como descuento el tiempo total reportado del empleado en cada cita médica, los permisos personales deben ser solicitados de acuerdo al procedimiento que se tenga establecido para tal fin.

Artículo. 61º: HUELLAS DEL AYER, concederá al trabajador en caso de fallecimiento de cónyuge, compañera(o) permanente, o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. (Ley 1280 de 2009)

Parágrafo: Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia. (Ley 1822 DE 2017)

Artículo 62º: Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar la licencia. Esta será de dos (2) semanas con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el postparto inmediato. Así mismo, la futura madre podrá trasladar una de las dos (2) semanas de licencia previa para

 hogarhuellasyer@gmail.com

 +57 (4) 337 17 16

 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



disfrutarla con posterioridad al parto, en este caso gozaría de diecisiete (17) semanas posparto y una (1) semana preparto.

Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:

- a) El estado de embarazo de la trabajadora.
- b) La indicación del día probable del parto.
- c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto. (Ley 1822 de 2017)

Artículo 63º: Todo trabajador esposo o compañero permanente cuya cónyuge o compañera permanente haya dado a luz tendrá derecho a dos semanas de licencia remunerada de paternidad, siempre y cuando haya cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el tiempo de la gestación.

Parágrafo: El trabajador cuya cónyuge o compañera permanente se encuentre en embarazo y sea beneficiaria de éste, gozará de estabilidad laboral en los términos de la sentencia C-005 de 2017.

CAPÍTULO XII

SALARIO MÍNIMO O CONVENCIONAL, MODALIDADES DEL SALARIO, PERÍODOS DE PAGO

Artículo 64º: HUELLAS DEL AYER, podrá convenir libremente con sus trabajadoras la modalidad del salario así:

1. El empleador y trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal, convencional o de protección.

2. **PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO.** Expresamente se deja constancia que lo que reciba el trabajador o llegue a recibir en el futuro, adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios habituales u ocasionales, tales como alimentación, habitación o vestuario, bonificaciones ocasionales o cualquier otra que reciba, durante la vigencia del contrato de trabajo, en dinero o en especie, no constituyen salario, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 128 del C.S.T. Estos auxilios no serán base para la liquidación de prestaciones sociales ni cualquier otro pago al sistema general de seguridad social. Pues serán mera liberalidad de la fundación.

3. No obstante lo dispuesto en el art. 132 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario integral que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones.

 hogarhuellasdelayer@gmail.com

 +57 (4) 337 17 16

 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a HUELLAS DEL AYER, que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.

Parágrafo primero: El salario integral no estará exento de las cotizaciones a la Seguridad Social, ni de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de estas tres (3) últimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%).

Parágrafo segundo: El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo. (Art. 132 C.S de T)

Artículo 65º: El salario puede convenirse en dinero efectivo todo, o parte en dinero y parte en especie.

1. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministre al trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de la ley 50/90.
2. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real se estimará pericialmente, sin que pueda llegar a constituir y conformar más del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del salario. (Art. 129 C.S de T)
3. No obstante, cuando un trabajador devengue el salario mínimo legal, el valor por concepto de salario en especie no podrá exceder de treinta por ciento (30%).

Artículo 66º: Cuando se trate de trabajos por equipos que impliquen rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, HUELLAS DEL AYER, podrá estipular con los respectivos trabajadores salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno, siempre que estos salarios comparados con los de actividades idénticas o similares en horas diurnas compensen los recargos legales. (Art. 170 C.S de T)

Artículo 67º: Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el estipulado por períodos mayores. (Art. 133 C.S de T)

Artículo 68º: Salario mínimo legal o convencional:

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia

1. El salario mínimo puede fijarse en pacto o convención colectiva o en fallo arbitral. En el caso de HUELLAS DEL AYER, se fija de acuerdo a las normas legales.

2. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, por consenso fijará salarios mínimos de carácter general o para cualquier región o actividad profesional, industrial, comercial, ganadera, agrícola o forestal de una región determinada. En caso de que no haya consenso en el Consejo Nacional Laboral, el Gobierno, por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se indique, podrá fijar dichos salarios. (Art.8 Ley 278 de 1996)

3. Para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales y devenguen el salario mínimo legal o el convencional, éste regirá en proporción al número de horas efectivamente trabajadas, con excepción de la jornada especial de treinta y seis (36) horas prevista en el artículo 20 de la ley 50/90.

Artículo 69º: Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar donde el trabajador preste el servicio o mediante consignación bancaria en la cuenta del trabajador que señale para tal fin.

Salvo en los casos que se convengan pagos parciales en especie, el salario se pagará en dinero (moneda legal) al trabajador, directamente o a la persona que él autorice por escrito, así sueldos y salarios por quincenas vencidas los días 15 y 30 de cada mes o por mes vencido de acuerdo al periodo de pago estipulado en el Contrato de Trabajo.

El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito, así:

- a). Carta autenticada ante notario público donde se registre nombre completo de la persona autorizada, número de la cédula de ciudadanía.
- b). Si no se cumple con este requisito, la fundación consignara ante la autoridad competente los valores a pagar.

CAPÍTULO XIII

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)

Artículo 70º: Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de seguridad y salud en el trabajo, y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

Artículo 71º: De acuerdo a lo previsto por la Ley 100 de 1993, al momento del ingreso del

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



trabajador a HUELLAS DEL AYER, éste señalará la promotora de salud que desea que le atienda las eventualidades de salud y en tal caso y de acuerdo a las normas legales, **empleador y trabajador** quedarán obligados a pagar las cotizaciones respectivas en los porcentajes que prevé la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

Artículo 72º: Todo trabajador que se sienta enfermo deberá comunicarlo a su jefe inmediato, dentro del primer día de enfermedad, y en tal caso el trabajador se dirigirá a la entidad promotora de salud que le esté atendiendo el riesgo de salud o la IPS que aquella entidad haya contratado para tal servicio.

Artículo 73º: ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES. De acuerdo a los lineamientos de la Ley 100 de 1993 en concordancia con la Ley 1562 de 2012, el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades laborales lo asumen, previo el pago de la cotización respectiva, las entidades de Seguridad Social especializadas en este riesgo.

Parágrafo uno: Es obligación de todo empleador afiliar a sus trabajadores a la Administradora de Riesgos Laborales, desde día anterior al inicio de labores para asegurar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad laboral.

Parágrafo dos: En estos casos el pago del 100% de la cotización a que haya lugar según los reglamentos, corresponde al empleador, quien además podrá escoger la entidad de riesgos laborales donde desee afiliar a sus trabajadores. El valor del aporte que debe hacer el empleador se establecerá de acuerdo a la clasificación de la actividad económica desarrollada por HUELLAS DEL AYER

Artículo 74º: Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por la Entidad Promotora de Salud E.P.S. en la cual se encuentren inscritos. Estará a cargo del empleador en aquellos sitios en que dicha asistencia no sea prestada por ninguna entidad.

Artículo 75º: Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que determine el médico que los haya examinado, así como a los exámenes médicos y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordenen HUELLAS DEL AYER, en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, se pondrá en conocimiento a la Entidad Promotora de Salud y perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

Artículo 76º: El trabajador que se encuentre afectado de enfermedad que no tenga el carácter de laboral y que, aunque no lo inhabilite para el trabajo pueda constituir peligro para la sanidad del personal, por ser contagiosa o crónica será aislado provisionalmente hasta que el médico certifique si puede reanudar tareas o si debe ser retirado de HUELLAS DEL AYER, definitivamente dando aplicación al decreto 2351 de 1965, artículo 7º, Numeral 15.

Artículo 77º: Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene HUELLAS DEL AYER, para la prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

Artículo 78º: En caso de presentarse un accidente de trabajo, el encargado de seguridad y salud en el trabajo, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, tomará todas las demás medidas que se impongan y que se consideren necesarias para reducir al mínimo las consecuencias del accidente y remitirá al trabajador a la correspondiente *ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES* (A.R.L.) a la que se encuentre afiliado.

Parágrafo: En caso de presentarse un incidente de trabajo el empleado debe notificarlo al coordinador o al encargado de seguridad y salud en el trabajo, quien deberá elaborar un informe el cual será sometido a estudio por el COPASST (o quien haga sus veces), para que éste tome las medidas adecuadas para evitar que se convierta en accidente de trabajo.

Artículo 79º: En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al jefe inmediato y al encargado de seguridad y salud en el trabajo para que éste procure los primeros auxilios, prevean la asistencia médica y tratamiento oportuno por parte de la ARL respectiva y se informará de ello a la *EPS* a la que esté afiliada el trabajador.

Artículo 80º: HUELLAS DEL AYER, no responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima, pues sólo estará obligada a prestar los primeros auxilios. Tampoco responderá de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente, por razón de no haber dado el trabajador, el aviso oportuno correspondiente o haberlo demorado, sin justa causa.

Todos los accidentes serán reportados e investigados para que el grupo multidisciplinario de la ARL correspondiente estudie el caso y determine el origen, el empleado que por la omisión al procedimiento establecidos por HUELLAS DEL AYER que tenga como consecuencia un accidente será citado a descargos y debido proceso disciplinario.

Artículo 81º: De todo accidente se llevará registro para tal fin, con indicación de la fecha, hora, sector y circunstancias en que ocurrió, nombre de los testigos presenciales, si los hubiere y del jefe inmediato, y en forma sintética lo que éstos puedan declarar. Así mismo las medidas que debe tomar HUELLAS DEL AYER, para evitar su ocurrencia.

Artículo 82º: HUELLAS DEL AYER, dará estricto cumplimiento al Decreto 1295/94, Ley 100/93, Ley 776 de 2002 y a la Ley 1562 de 2012, DUR 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, normatividad que reglamentó en el país el Sistema General de Riesgos Laborales. Conforme a ello HUELLAS DEL AYER, tiene la facultad de afiliar a sus trabajadores a la entidad de Riesgos Laborales que desee y deberá pagar las cotizaciones correspondientes en un 100%.

Artículo 83º: Los servicios médicos, y los tratamientos a que haya lugar, hospitalización e

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48 sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



indemnización, estarán a cargo de la entidad Administradora de Riesgos laborales respectiva.

Artículo 84º: HUELLAS DEL AYER, solo acepta las incapacidades dadas por las E.P.S., en caso de *enfermedad general, maternidad y paternidad* o por las entidades que administran los Riesgos Laborales en caso de accidentes de trabajo o enfermedad laboral.

Parágrafo: Se entiende que la incapacidad a que se alude debe ser expedida por la entidad de Seguridad Social a la que se encuentre afiliado el trabajador.

Artículo 85º: En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto HUELLAS DEL AYER, como los trabajadores, se someterán a las normas pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 1562 de 2012, DUR 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, las demás que con tal fin se establezcan y las que modifiquen y sustituyan las anteriores. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse a la legislación vigente sobre seguridad y salud en el trabajo de conformidad a los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes.

Parágrafo: RESPONSABILIDAD DEL SGSST: todos somos responsables de la Seguridad y salud en el trabajo – Seguridad y Salud en el Trabajo-, por las consecuencias que trae el no trabajar por ella, sobre todo cuando se materializan los riesgos laborales en incidentes, accidentes o enfermedades laborales, además de las pérdidas económicas que eso representa para la fundación y, lo más grave, para los trabajadores afectados y sus familias. La seguridad y salud en el trabajo es también responsabilidad de los trabajadores y deben cumplir los deberes de conformidad con el artículo 90, parágrafo primero del presente reglamento, sobre las obligaciones especiales de los trabajadores.

Parágrafo segundo: Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la fundación a través del responsable del SGSST para la prevención de las enfermedades y de los riesgos laborales en el manejo de las máquinas, equipos, herramientas y demás elementos de trabajo para evitar los accidentes de trabajo.

CAPITULO XIV

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

Artículo 86º: Los trabajadores tienen como deberes generales los siguientes:

- a. Respeto y subordinación a los superiores.
- b. Respeto a los compañeros de trabajo.
- c. Procurar completa armonía e integración con los superiores y los compañeros de trabajo, en las relaciones personales, y en la ejecución de las labores.
- d. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de HUELLAS DEL AYER

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

- e. Ejecutar los trabajos que se les confíen, con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
- f. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar, por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
- g. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo y con la conducta en general, con su verdadera intención, que es la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de HUELLAS DEL AYER
- h. Permanecer durante la jornada de trabajo, en el sitio o lugar donde deba desempeñarlo, no pudiendo, salvo orden superior o que su función lo exija, pasar al sitio de trabajo de los otros compañeros, ni a otras secciones o lugares del establecimiento o por fuera de este.
- i. Prestar sus servicios tanto en jornada ordinaria y extraordinaria de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, a menos que existan causas plenamente justificadas.
- j. Guardar reserva de todo lo que llegue a su conocimiento por razón de su oficio, y cuya comunicación a otro pudiere causar perjuicio a HUELLAS DEL AYER, lo cual no obsta para que cumpla con el deber de denunciar los delitos comunes y las violaciones del Contrato de Trabajo o de las leyes del trabajo.
- k. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de los instrumentos o máquinas de trabajo.

CAPÍTULO XV

SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR

Artículo 87º: HUELLAS DEL AYER, suministrará a los trabajadores con derecho, de conformidad con las normas legales, el calzado y vestido de labor (Art. 230 C.S de T)

CAPÍTULO XVI

ORDEN JERÁRQUICO

Artículo 88 º: La organización de *HUELLAS DEL AYER*, está sujeta, para los efectos de la autoridad, al siguiente orden jerárquico:

ORGANIGRAMA

Tienen autoridad y facultad para impartir órdenes e imponer sanciones en la fundación el Representante Legal, Gerente general y coordinadores de cada programa y aquellas personas a quienes el Gerente General les de tales atribuciones además de:

1. Subgerente

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia

2. Control Interno
3. Dirección técnica
4. Dirección administrativa
5. Líder de Gestión Humana
6. Líder Jurídico

Parágrafo: El gerente podrá delegar sus facultades disciplinarias a la persona que estime apta y calificada para el desarrollo de dichas facultades.

CAPITULO XVII

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA HUELLAS DEL AYER Y LOS TRABAJADORES

Artículo 89º: Son obligaciones especiales de HUELLAS DEL AYER.:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores, locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes o enfermedades laborales en forma que garantice razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente de trabajo o de enfermedad a este efecto, HUELLAS DEL AYER, mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el art. 59 de este Reglamento. El empleador no estará obligado a reconocer licencias diferentes a las establecidas en la ley y en el presente reglamento.
7. Expedir al trabajador, a la expiración del Contrato un certificado laboral siempre y cuando lo solicite.
8. HUELLAS DEL AYER, expedirá las referencias laborales, siempre y cuando exista una solicitud formal por escrito del empleado o ex empleado a HUELLAS DEL AYER
9. Realizar la evaluación médica preocupacional o de preingreso, la evaluación médica ocupacional periódica ya sean programadas o por cambios de ocupación o cargo y la evaluación médica posocupacional o de egreso. (Resolución 2346 de 2007, Ministerio de Trabajo)
10. Abrir y llevar al día los registros de trabajo extraordinario realizado por los trabajadores de HUELLAS DEL AYER

11. Conceder a las trabajadoras que están en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento. Afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social Integral y garantizarle todos los derechos y garantías laborales a que tenga derecho.

13. Facilitar la formación a los trabajadores en diferentes temas de su interés tales como, Seguridad Social Integral, Seguridad y Salud en el trabajo, Seguridad Industrial y aquellos temas específicos que cada labor en particular requiera.

14. Crear mecanismos de prevención del acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial y conciliatorio sobre él.

15. Cumplir este Reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.

16. Las demás que les atribuyen las leyes, decretos o resoluciones a los Empleadores.

17. Ejecutar en forma constante la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo a través del mejoramiento continuo en las actividades tanto administrativas como operativas durante la prestación del servicio de transporte de HUELLAS DEL AYER

18. Identificar, valorar, evaluar y controlar los peligros y riesgos a los que se encuentra expuesto el personal directo e indirecto de la fundación contratada para la prestación del servicio de transporte y administrativos durante actividades rutinarias y no rutinarias.

19. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con el fin de mitigar incidentes, accidentes y enfermedades laborales en HUELLAS DEL AYER

20. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales que permita brindar seguridad, bienestar y confianza a empleados, contratistas, proveedores y demás partes interesadas

21. Se compromete a prevenir las conductas del acoso laboral y a defender el derecho de todos los trabajadores para ser tratados con dignidad en el trabajo.

Parágrafo primero: Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen médico posocupacional, cuando transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro, no se presentare donde el médico respectivo para la práctica del examen a pesar de haber recibido la orden correspondiente. En virtud de lo anterior el EMPLEADOR cumple con su obligación habilitando el examen médico por esos cinco (5) días.

Parágrafo segundo: El trabajador que por su culpa eluda, dificulte o dilate el examen médico periódico ya sea el programado o por cambio de ocupación o cargo, dicha conducta será

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

calificada como grave de conformidad con el presente Reglamento Interno de Trabajo.

Parágrafo tercero: El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud solicitándolo al médico responsable en la fundación, si lo tuviese, o a la institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente.

Artículo 90 º: Son obligaciones del trabajador:

A) Obligaciones especiales:

1. Presentarse al lugar de su trabajo a la hora exacta en que comienza su labor y permanecer en él hasta la terminación de la jornada.
2. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados, observar los preceptos de este Reglamento, y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparten HUELLAS DEL AYER, y sus representantes, según el orden jerárquico establecido.
3. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a HUELLAS DEL AYER, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes.
4. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que hayan sido facilitados o las materias primas sobrantes.
5. Comunicar oportunamente a HUELLAS DEL AYER, las observaciones que estime conducentes para evitarle daños y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminentes que afecten o amenacen las personas o las cosas de HUELLAS DEL AYER
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el área de seguridad y salud en el trabajo de HUELLAS DEL AYER, por el médico de la EPS o de la ARL o por las autoridades del ramo.
8. Observar con suma diligencia y cuidado, las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales.
9. Velar cuidadosamente por la calidad de la labor desempeñada, observando estrictamente las normas que sobre el particular determine HUELLAS DEL AYER
10. Registrar en las oficinas de HUELLAS DEL AYER, su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



11. Realizarse las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, ya sean las programadas por HUELLAS DEL AYER, o aquellas que se requieran por el cambio de cargo u ocupación.

12. La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo al menos una semana antes de la fecha probable del parto.

13. Las demás establecidas en la ley, en este reglamento y en el contrato individual de trabajo.

14. Notificar al empleador las incapacidades, licencias y demás situaciones que le justifiquen su inasistencia a laborar, una vez sean otorgadas por la respectiva E.P.S. o A.R.L según el caso.

15. Mantener siempre la cédula. Portar en un lugar visible el carné de identificación dentro y fuera de las instalaciones de la fundación, mientras esté cumpliendo las funciones asignadas. Presentarse a laborar con el uniforme y dotación asignada por la fundación y cuidar de él. Denunciar en forma inmediata ante las autoridades competentes e informar a la fundación sobre la pérdida o extravío del carnet, o cualquier documento necesario para la ejecución de las labores.

16. Asistir a cursos, charlas, conferencias, reuniones, etc., sobre temas relacionados con la calidad, la seguridad industrial, educación, etc., programados por HUELLAS DEL AYER, u ordenados por ésta.

17. Manipular cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones recibidas, las máquinas, herramientas, los productos, elementos de trabajo, etc., para evitar su pérdida o deterioro.

18- Dar un uso adecuado al Internet y a las licencias de software, exclusivamente para los fines relacionados con el trabajo asignado.

19. Tratar a los superiores, compañeros de trabajo, clientes de la fundación y público en general con respeto y cortesía, así como guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.

20. Registrar en la fundación los cambios que ocurran en su domicilio, teléfono y estado civil, nombre del cónyuge, compañero (a) permanente, hijos, etc, y toda aquella información personal que la fundación necesite mantener actualizada.

21. Informar inmediatamente sobre cualquier accidente, daño, etc., que sufran los equipos, muebles, enseres, productos, materias primas o vehículos de la fundación o de terceros, por leves que estos sean, procurando el máximo de rendimiento y el mínimo de desperdicio de los mismos.

22. Hacer la devolución al momento de su retiro, de la dotación suministrada por la fundación, que contenga distintivos, tales como: camisas, camisetas, pantalones e implementos de seguridad, o de otra naturaleza etc.

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN

HOGAR Y SALUD

23. El trabajador está obligado a usar en las labores contratadas el Calzado y Vestido que le suministre el Empleador y en caso contrario, este quedará eximido EL EMPLEADOR de hacerle suministro para el período siguiente, contado a partir de la fecha en que se le haya hecho entrega al trabajador el último de esos elementos. El empleador dará aviso por escrito sobre tal hecho al Inspector de trabajo y Seguridad Social del lugar y de su defecto a la primera autoridad política, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 982 de 1984 artículo 4 y decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4 y Art. 10 Ley 11 de febrero/84).

24. Registrar en las oficinas de la fundación, su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.

25. Conocer, estudiar y cumplir con las políticas que se implementen en la fundación.

26. Participar activamente de las actividades programadas en virtud del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

B). Obligaciones del trabajador frente al SGSST

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones y procedimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la fundación;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en los diferentes procesos del SGSST
6. Seguir el tratamiento y terapias ordenadas por el médico tratante, asistir a las valoraciones, exámenes y controles o cumplir con los procedimientos y recomendaciones necesarios para su rehabilitación en al menos el 30% de las situaciones descritas.
7. Durante el tiempo de incapacidad, no emprender actividad alterna que le impide su recuperación y de la cual deriva ingresos.
8. Cumplir con las políticas que al respecto implemente la fundación como la política de bienestar laboral, acoso laboral, higiene y seguridad industrial, tabaquismo y alcoholismo, etc.

Parágrafo primero: Se deben aportar información sobre los resultados y procedimientos ordenados por el médico tratante de la EPS al responsable del SGSST o quien haga sus veces, para efectos de dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.

Parágrafo segundo. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro de los programas de seguridad y salud en el trabajo de



+57 (4) 337 17 16



Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



la respectiva fundación, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para iniciar el procedimiento de descargos con la posibilidad de dar la terminación del vínculo laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando el derecho de defensa (Art. 91 Decreto 1295 de 1994).

C). Obligaciones y Responsabilidad especial de los mandos medios. El personal de mandos medios representa a la fundación ante los trabajadores que dirigen, según el orden jerárquico establecido. Estas personas tienen como principal responsabilidad el acertado manejo de la fundación y del personal a su cargo aplicando y haciendo cumplir las políticas, instrucciones y procedimientos establecidos por la ley y por la fundación, en consecuencia, están obligados a cumplir, además de los puntos anteriores, con los siguientes:

1. Guardar especial lealtad y fidelidad para con la fundación.
2. Planear, organizar, dirigir, coordinar y vigilar el trabajo que ejecuta cada uno de sus subalternos con el fin de obtener la producción propuesta de bienes o servicios, dentro de la calidad y cantidad exigida por las normas de la fundación.
3. Aplicar y cumplir las políticas, instrucciones, procedimientos, normas y reglamentos de la fundación y las disposiciones legales laborales vigentes, mirando en conjunto el bien del trabajador y los derechos y deberes de sus subordinados inherentes a su relación laboral.
4. Mantener la disciplina dentro de su grupo, por el buen uso de su autoridad de mando. Estimular el trabajo en equipo y la colaboración del personal en todas las tareas que se le encomienden.
5. Prestar plena colaboración a la fundación y sus compañeros de trabajo
6. Informar y consultar a sus inmediatos superiores jerárquicos sobre los problemas que se presenten en todo su campo de acción.
7. Mantener las comunicaciones necesarias en todo nivel, respetando y haciendo respetar los conductos regulares establecidos.
8. Dar ejemplo con su conducta y comportamiento dentro y fuera de la fundación. Así como no utilizar las atribuciones del cargo para ejercer presiones indebidas sobre los trabajadores.
9. Respetar a todos los trabajadores tratándolos con amabilidad y cortesía, sin discriminarlos por razones de edad, sexo, religión, política o condiciones económicas.
10. Realizar oportunamente los informes que deba realizar en virtud de sus obligaciones.
11. Los empleados no podrán recibir dineros de los clientes, regalos, atenciones sociales o invitaciones por parte de los contratistas, funcionarios, proveedores y partes interesadas con el fin de beneficiar a quien tenga algún interés comercial con HUELLAS DEL AYER. Además, se generan estrategias de rotación de coordinadores, para prevenir el traspaso de dineros o beneficios particulares.
12. Las revisiones técnicas de los equipos solo podrán ser realizadas por personal autorizado, ningún usuario debe efectuar arreglos o intentos de reparación.
13. La responsabilidad de manejo, control, protección, administración y utilización del equipo

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

es responsabilidad de cada uno de los usuarios.

14. Todos los usuarios de recursos informáticos deberán velar por la preservación de éstos.

15. Velar por el cumplimiento de las políticas implementadas en la fundación.

CAPÍTULO XVIII

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA HUELLAS DEL AYER Y LOS TRABAJADORES

Artículo 91º. Se prohíbe a HUELLAS DEL AYER:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

a. Respecto de salarios, puede hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo.

b. Tampoco podrá efectuar HUELLAS DEL AYER, descuentos cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional, o la parte de salario declarada inembargable por la ley, salvo los descuentos autorizados por la ley.

c. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) del salario y prestaciones sociales, para cubrir sus créditos, en forma y en los casos en que la ley los autorice.

2. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.

3. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos de asociación.

4. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho de sufragio.

5. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política de tipo partidista en los sitios de trabajo.

6. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.

7. Emplear en las certificaciones de que se trata el ordinal 7. del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de "Lista Negra", cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupen en otras Fundaciones a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.

9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia

que ofendan su dignidad.

10. Retener o disminuir en forma ilegal los salarios a los trabajadores.

Artículo 92º. Se prohíbe a los trabajadores:

1. Sustraer de los lugares de instalaciones y del establecimiento de trabajo, útiles de trabajo, materias primas, productos elaborados, o cualquier elemento de HUELLAS DEL AYER, de sus compañeros de trabajo, terceros, propietarios de vehículos, usuarios, clientes, proveedores, etc., sin el permiso correspondiente.

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de estupefacientes, narcóticos, drogas, enervantes o sustancias sicotrópicas o permanecer en tales condiciones en las instalaciones o dependencias de HUELLAS DEL AYER; consumir licor, estupefacientes, narcóticos, drogas enervantes o sustancias sicotrópicas en el trabajo; presentarse al trabajo con síntomas de haber ingerido licor, estupefacientes, narcóticos, drogas enervantes o sustancias sicotrópicas.

3. Conservar armas o explosivos de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores.

4. Llegar al puesto de trabajo después de la hora de iniciación del turno, sin causa justificada.

5. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de HUELLAS DEL AYER, excepto en los casos de huelga, en los cuales, de todos modos, deben abandonar el lugar de trabajo.

6. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas de trabajo o incitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no de ellos, y en general suscitar, dirigir o colaborar en disturbios que perjudiquen el funcionamiento de HUELLAS DEL AYER

7. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo, y utilizar las carteleras de HUELLAS DEL AYER, para cualquier fin, sin autorización.

8. Realizar cualquier clase de juegos de suerte y azar.

9. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, para afiliarse o no a un sindicato, o para permanecer en él o retirarse.

10. Usar los útiles, vehículos o herramientas suministrados por HUELLAS DEL AYER, en objetos distintos del trabajo contratado.

11. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenace o perjudique las máquinas, elementos, edificios, talleres o salas de trabajo.

12. Suspender labores para conversar o tratar asuntos ajenos al trabajo y abandonar éste antes

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia

de la hora en que termina su jornada.

13. Negarse a laborar en el turno que en cualquier momento le asigne HUELLAS DEL AYER
14. Promover altercados o reñir en cualquier forma en las instalaciones de HUELLAS DEL AYER
15. Vender o distribuir en cualquier forma mercancías, loterías, chance, jugar dinero u otros objetos en las instalaciones de HUELLAS DEL AYER
16. Trasladarse de una sección a otra o a un puesto de trabajo distinto del que le corresponde, salvo permiso previo y expreso del respectivo superior en ambos casos.
17. Hacer préstamos en dinero entre los trabajadores de la compañía, con fines lucrativos para quien presta.
18. Dormir en el trabajo o permitir que personal bajo su control duerma.
19. Reemplazar a otro trabajador en sus labores o cambiar de turno sin previa autorización.
20. Trabajar horas extras sin autorización de HUELLAS DEL AYER
21. Incitar a otro u otros trabajadores para que desconozcan las órdenes impartidas por sus superiores o jefes inmediatos.
22. Realizar cualquier clase o tipo de reunión en las instalaciones de HUELLAS DEL AYER, sin previa autorización de la misma.
23. Demorar la presentación de las cuentas y los respectivos reembolsos de las sumas que hayan recibido para gastos o por concepto de ingresos de HUELLAS DEL AYER
24. En caso de que ocupe viviendas de HUELLAS DEL AYER, no podrá autorizar que en ellas habiten o pernocten personas distintas a las autorizadas por la misma.
25. No dar aviso oportuno a HUELLAS DEL AYER, en casos de faltas al trabajo, por cualquier causa.
26. Impedir la requisa personal o de los objetos que cargue el trabajador a la entrada y la salida de HUELLAS DEL AYER.
27. Mantener el sitio de trabajo y las máquinas o herramientas que tenga asignadas sucias o desordenadas.
28. Presentarse al trabajo desaseado, sucio, en condiciones no higiénicas o permanecer en él en idénticas condiciones.
29. No utilizar los elementos de seguridad y aseo que se le indiquen o suministren, de conformidad con el oficio que desempeñe.



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

30. Negarse a laborar tiempo extra en programas de emergencia.
31. Negarse a trabajar en labores conexas o complementarias a las de su labor contratada.
32. Cometer errores injustificados en el manejo de productos o elementos de trabajo que impliquen algún peligro.
33. Retirarse del sitio de trabajo antes de que se presente el trabajador que debe recibirle el turno, sin dar aviso a su superior.
34. Desacatar los programas complementarios de seguridad y salud en el trabajo establecidos por HUELLAS DEL AYER, o la A.R.L.
35. Dar un uso indebido a la Internet o a las licencias de software, o utilizarlos para fines diferentes al trabajo asignado.
36. Portar o conservar armas de cualquier clase dentro de las dependencias de HUELLAS DEL AYER, o introducir materiales explosivos, sin autorización.
37. Fumar o permitir fumar dentro de las instalaciones de HUELLAS DEL AYER
38. Incurrir en cualquier causal de acoso laboral, determinado en la ley 1010 de 2006.
39. No cumplir con las políticas establecidas en la fundación.
40. Se prohíbe instalación de software no autorizado en los equipos suministrados por HUELLAS DEL AYER
41. No hacer uso de sus equipos de comunicación con los accesorios pertinentes (manos libres y/o altavoz) o hacer uso para fines diferentes de su actividad.
42. Se prohíbe la venta y distribución de sustancias psicoactivas, drogas enervantes, sustancias depresoras del sistema nervioso, etc.

PARÁGRAFO: Prohibiciones especiales de los mandos medios. El personal de mandos medios representa a la fundación ante los trabajadores que dirigen, según el orden jerárquico establecido. Este personal tiene como principal responsabilidad el acertado manejo de la fundación y del personal a su cargo aplicando y haciendo cumplir las políticas, instrucciones y procedimientos establecidos en la ley y por la fundación; en consecuencia, además de las prohibiciones anteriores, queda especialmente prohibido para estos lo siguiente:

1. No colaborar o entorpecer el cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por las autoridades competentes.
2. Autorizar o ejecutar operaciones que afecten los intereses del empleador o negociar bienes, mercancías o servicios del empleador en provecho propio o de terceros.

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



3. Presentar cuentas de gastos ficticias o reportar como cumplidas las visitas, tareas u operaciones no efectuadas.
4. Cualquier actitud en los compromisos comerciales, personales o en las relaciones sociales, que puedan afectar en forma nociva la reputación del empleador.
5. Guardar silencio o no reportar a la Gerencia General o superior jerárquico, en forma inmediata cualquier hecho grave que ponga en peligro la seguridad de las personas, los bienes o finanzas de la fundación.
6. Utilizar los empleados de la fundación, en horas de trabajo, para realizar actividades de carácter personal.
7. El mal trato, irrespeto, discriminación o actos que atenten contra la dignidad del trabajador.
8. Discriminar a cualquier trabajador o persona por razones de sexo, políticas religiosas o civiles, condición médica o de salud etc.
9. Actuar en forma desleal o deshonesto con la fundación o compañeros de trabajo.
10. Solicitar préstamos especiales o ayuda económica a los clientes del empleador aprovechándose de su cargo u oficio o aceptarles donaciones de cualquier clase sin la previa autorización escrita del empleador.
11. Realizar Conductas que constituyan con acoso laboral de conformidad con la Ley 1010 de 2006.
12. No dar cumplimiento o permitir el no cumplimiento de las políticas de la fundación.

CAPITULO XIX

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 93º. HUELLAS DEL AYER, no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos colectivos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en los contratos individuales de trabajo.

Artículo 94 º. Tienen facultad para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de HUELLAS DEL AYER, el presidente, así como los directores de las siguientes áreas o quien estos dispongan:

1. Subgerente
2. Control Interno
3. Dirección técnica
4. Dirección administrativa
5. Líder de Gestión Humana
6. Líder Jurídico

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



Parágrafo. Cuando el trabajador cometa una falta, HUELLAS DEL AYER, podrá aplicarle una sanción de acuerdo con la gravedad y la ocasión de la misma y lo previsto en el cuadro de Faltas y Sanciones establecido en el presente reglamento.

Artículo 95 º. De conformidad con el Fallo C-934 del 9 de septiembre de 2004 y el art. 17 de la 1429 de 2010, a los trabajadores se les dio participación del Capítulo relacionado con la Escala de Faltas y Sanciones, siguiendo el procedimiento establecido por la ley.

1. La clasificación de las faltas y sus respectivas sanciones serán las siguientes:

Tipo de falta.	Primera vez.	Segunda vez.	Tercera vez.
Leve	Llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida.	Suspensión hasta por ocho (8) días.	Terminación del contrato con justa causa.
Grave	Suspensión hasta por ocho días (8).	Terminación del contrato con justa causa.	
Gravísima o muy grave.	Terminación del contrato con justa causa.		

2. Se establecen las siguientes faltas y la correspondiente clasificación:

A.	FALTAS GENERALES	TIPO DE FALTA
1	Consumir alimentos durante la jornada de trabajo, en áreas diferentes a las establecidas para la alimentación.	Leve
2	Entrar a sitios prohibidos por la fundación sin autorización, también entrar o salir de las instalaciones de la fundación por sitios diferentes a los asignados para tal fin.	Leve
3	No apagar la maquinaria elementos electrónicos o computadores una vez culmine la labor si es del caso.	Leve
4	No respetar los horarios de alimentación.	Leve
5	Ingreso a los servicios sanitarios del género opuesto o de los usuarios.	Leve
6	Utilizar las carteleras de la Fundación para cualquier fin, sin autorización.	Leve

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

7	Retardo injustificado a la hora de entrada al trabajo de hasta 15 minutos y cuando no cause perjuicio a la fundación o no se produzcan quejas de los clientes.	Leve
8	Desorden y desaseo en los puestos de trabajo.	Leve
9	Hacer colectas, rifas, o suscripciones, jugar dinero o hacer cualquier clase de propaganda dentro del sitio de trabajo; salvo autorización del empleador.	Grave
10	Quedarse dormido durante el turno de trabajo o permitir que el personal bajo su control duerma en el turno.	Grave
11	No acatar las órdenes que sus superiores jerárquicos le den en el desempeño de sus funciones teniendo en cuenta el rol ocupacional para el cual fue contratado. La orden del superior, así como su respectiva negativa deberán contar por escrito.	Grave
12	Perder o dañar la herramienta, elementos de atención a los usuarios o las pertenencias de los usuarios que esté a su cargo por descuido o negligencia.	Grave
13	Disminuir el ritmo de trabajo en comparación con los últimos dos meses de labor y con labores análogas. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1373 de 1966.	Grave
14	Cambiar de turno con los compañeros de trabajo sin autorización de los jefes o supervisores.	Grave
15	Hacer uso inadecuado de las instalaciones sanitarias, utilizándose de manera excesiva, salvo que exista una prescripción médica, así como hacer mal uso de los servicios sanitarios, duchas, lavamanos, escribir en las paredes y mantener sucios y desordenados los lockers y demás sitios de descanso y de trabajo.	Grave
16	Causar daños a los equipos, herramientas o elementos de la fundación o de los usuarios de manera intencional o por negligencia evidente. Incurrir en errores debido a descuidos que ocasionen daños, afecten la seguridad material del equipo u ocasiones gastos o perjuicios	Grave
17	No informar oportunamente y de manera reiterativa sobre posibles errores en el suministro de medicamentos de los usuarios.	Grave
18	Confiar a otro trabajador la ejecución del trabajo asignado, sin permiso expreso de su superior inmediato.	Grave
19	Irrespetar las normas del reglamento de Propiedad Horizontal, si hubiere lugar a este, donde HUELLAS DEL AYER tenga oficinas, sedes, etc.	Grave

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



Grave FUNDACION
HUELLAS DEL AYER

20	No informar, dar aviso o actualizar los datos de contacto del trabajador (tales como: dirección, teléfono, correo electrónico, etc.) cuando ocurran cambios en el mismo, así como suministrar datos falsos.	Grave
21	Perder el tiempo, ocuparse de cosas distintas, obstaculizar el trabajo a otros o retirarse del lugar de trabajo sin permiso, recibir visitas en su lugar de trabajo, etc.	Grave
22	Ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.	Grave
23	Utilizar uniforme y dotación que haga referencia a otro empleador	Grave
24	Discriminar o realizar cualquier acto o conducta tendiente a discriminar a los compañeros de trabajo o usuarios en razón de su raza, sexo, orientación sexual, origen, religión, tendencia política, etc.	Grave
25	No asistir a las capacitaciones o ausentarse sin justa causa.	Grave
26	Sustraer de la Fundación los útiles de trabajo, las materias primas, o los elementos de los usuarios sin permiso del Empleador. Lo anterior aplica tanto para quien comete la falta como para quien tiene conocimiento de la misma y no informa al empleador.	Gravísima
27	Llevar armas de fuego, blancas y otras, asimismo materiales prohibidos y propaganda subversiva, igualmente mantener dentro de la fundación en cualquier forma o cantidad licores embriagantes o tóxicos, explosivos, barbitúricos, estupefacientes, drogas enervantes o cualquier producto semejante. Así mismo, vender o distribuir drogas, sustancias psicoactivas, etc.	Gravísima
28	Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo, promover en cualquier forma suspensiones intempestivas del trabajo o excitar la declaración o mantenimiento de huelga ilícitas, aunque no participen en ellas.	Gravísima
29	Coartar en cualquier forma la libertad ajena para trabajar o no a los demás compañeros.	Gravísima
30	Usar o dañar intencionalmente o culposamente los útiles o herramientas suministradas por la Fundación o utilizarlos en objetos distintos del trabajo contratado.	Gravísima
31	Hacer mal uso de redes sociales durante la jornada de trabajo o utilizarlas para uso personal, promover o crear el mal nombre de compañeros o jefes de trabajo por medio de redes sociales. Infringir con los derechos de autor para denigrar el buen nombre de la sociedad.	Gravísima

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



32	Fumar o permitir que el personal fume dentro de las instalaciones de HUELLAS DEL AYER, dentro de las dependencias de la Fundación o en lugares prohibidos.	Gravísima
33	Perturbar el ambiente de trabajo o a los usuarios realizando escándalos y actos bochornosos.	Gravísima
34	Adulterar, falsificar, distorsionar el contenido de documentos que tengan relación con la fundación.	Gravísima
35	Retardo injustificado a la hora de entrada al trabajo de más de 15 minutos, o cuando siendo de menos de 15 minutos, genere un perjuicio a la fundación o se produzcan quejas de los clientes.	Gravísima
36	Faltas al trabajo, durante una jornada de trabajo o durante un día de trabajo o día en que haya sido programado, sin justificación alguna, sin aviso oportuno el mismo día, entregando o avisando la incapacidad, permiso, licencias, o calamidad al jefe de turno o encargado.	Gravísima
37	No entregar oportunamente el dinero, recursos, herramientas de la fundación recibido por cualquier concepto. Retener dineros por concepto de liquidaciones, adicionales u otros servicios de la Fundación	Gravísima
38	Peleas, malos tratos, injurias deshonrosas con los compañeros de trabajo y/o empleador, superiores o usuarios, durante las horas de trabajo o dentro de las dependencias de la fundación. Entre empleador y trabajador la falta aplica fuera de las dependencias de la fundación y fuera de la jornada de trabajo. Ya sea por medios impresos o digitales.	Gravísima
39	Hacer trabajos distintos a su oficio dentro de la fundación y en general dentro de la jornada laboral sin la debida autorización.	Gravísima
40	Presentar certificados y/o documentos falsos para ser admitido en la fundación o con el fin de obtener un provecho indebido, como hacer mal uso o engañar a la Fundación para obtener préstamos de cualquier índole.	Gravísima
41	Hacer afirmaciones falsas o maliciosas sobre la fundación, sus trabajadores, sus productos o servicios, ya sea de manera verbal, por medios electrónicos o impresos.	Gravísima
42	Omitir trabajar de acuerdo con los métodos, procedimientos, instructivos y políticas implementadas por la Fundación. Negarse a prestar el servicio cuando la Fundación lo requiera.	Gravísima
43	No comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios, y toda grave negligencia del trabajador que cause a la fundación un daño material o un perjuicio económico apreciable en sus	Gravísima

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACION
HUELLAS DEL AYER

	instalaciones, máquinas, equipos y materiales de trabajo, en la prestación del servicio o en sus relaciones comerciales cometidas contra la fundación por algún trabajador. No respetar o seguir el conducto regular para comunicar quejas o información.	
44	Dar a conocer o divulgar por cualquier medio de información de HUELLAS DEL AYER, en concordancia con lo establecido en la cláusula de confidencialidad del contrato individual del trabajo, así como Retirar archivos o dar a conocer documentos sin autorización escrita del superior jerárquico.	Gravísima
45	Recibir dineros, comisiones, propinas, favores o cualquier otra forma de dádiva a título personal de parte de clientes, contratantes, proveedores, agentes del estado, jefes o compañeros de trabajo o cualquier otra persona interna o externa que tenga intereses económicos con <i>HUELLAS DEL AYER</i> y pretenda verse beneficiado por la fundación.	Gravísima
46	Malos tratos e injurias deshonrosas a los contratantes, subcontratantes y a su personal, clientes y terceros.	Gravísima
47	Incumplimiento en los compromisos adquiridos con los contratantes y subcontratantes y cualquier otra persona que tenga relación con <i>HUELLAS DEL AYER</i>	Gravísima
48	Mover las cámaras, ocultar, bloquear o manipular el circuito cerrado de televisión.	Gravísima
49	Tener relaciones sexuales dentro de las instalaciones, así como sostener relaciones amorosas entre compañeros y que afecten la labor, o que realicen manifestaciones de afecto dentro de la jornada de trabajo y en las instalaciones de la fundación o sus clientes.	Gravísima
50	Prestar dinero dentro de las instalaciones a los compañeros de trabajo o usuarios, o intermediar préstamos con gota a gota, pagadarios, natilleras, etc., en busca de provecho personal.	Gravísima
51	Sustraer y extraviar, de sus compañeros de trabajo, terceros, usuarios, clientes, proveedores, etc. sus pertenencias, alimentos, dinero, elementos personales, herramientas, etc.	Gravísima
52	Por motivos diferentes a la moral y ética personal, así como por motivos no justificables rehusarse a firmar documentos propios del desarrollo de su actividad relacionada al rol ocupacional por el que fue contratado.	Gravísima
53	Rendir información, declaración o dictámenes falsos que afecten los intereses de la fundación o le causen trastornos en sus actividades.	Gravísima

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



54	Esconder trabajos defectuosos o no informar inmediatamente de los errores cometidos.	Gravísima
55	Alterar recibos o facturas necesarias para consolidar gastos.	Gravísima
56	Dar información a terceros sobre forma y días de pago de las nóminas, sitios de bodegas, habitación, horarios de movimientos, direcciones, teléfonos etc., de las viviendas o compañeros de trabajo o usuarios o cualquier otra información que pueda poner en peligro la seguridad de los mismos.	Gravísima
57	Retener la información necesaria para el normal funcionamiento de la compañía, de igual manera no poner a disposición de la fundación en forma inmediata, la información relacionada con claves o códigos de acceso a computador, cuando haya sido autorizado para ello.	Gravísima
58	No acatar las órdenes e instrucciones que sobre seguridad y vigilancia de las instalaciones den los celadores o quien haga sus veces de la fundación, con la finalidad de prevenir hurtos a la fundación o a compañeros de trabajo, atentados, y demás situaciones ilícitas que se pueda presentar. Según la normatividad del SST.	Gravísima
59	Violación a la política de manejo de datos personales, así como cualquier indebido manejo de los datos personales, indebido tratamiento o permitir por dolo, culpa o negligencia la filtración, fuga, hurto de los datos objeto de protección de la política y de la ley 1581 de 2012.	Gravísima
60	Perteneciendo al personal de mandos medios o teniendo a su cargo personal, autorizar o aprobar tácita o expresamente, actuaciones que constituyan faltas en este reglamento o que puedan causar un perjuicio a la fundación, o representen un peligro para trabajadores, clientes o terceros, como por ejemplo autorizar el filtro de información confidencial, etc. Lo anterior cuando no medie una justa causa comprobada o comprobable.	Gravísima
61	No informar al encargado o a gerencia a más tardar dentro del día hábil siguiente la llegada de citaciones, sanciones, actos o autos provenientes de autoridad administrativa o judicial.	Gravísima
62	Abandonar el puesto de trabajo sin que haya sido reemplazado por el compañero de turno siguiente al terminar la jornada y sin dar el aviso oportuno al superior, así como retirarse de su trabajo durante las horas de servicio o jornada laboral, aún por breve tiempo o distancia, sin autorización de su jefe inmediato.	Gravísima
63	La adulteración, destrucción o sustracción de cualquier clase de documento de la fundación, de igual manera alterar con	Gravísima

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACION
HUELLAS DEL AYER

	dolo o culpa cualquier documento que es entregado por la fundación para la ejecución de las labores encomendadas, o reproducir documentos de forma fraudulenta.	
64	Ocultar faltas cometidas contra la Fundación por algún trabajador, usuario, cliente o proveedor.	Gravísima
65	Dejar vencer los términos de recursos, citaciones, declaraciones, asuntos tributarios o trámites de autoridad judicial o administrativa.	Gravísima
66	Acosar, instigar, ejercer actos morbosos, obscenos, a los clientes o en frente de ellos o con los compañeros de la fundación, utilizar calificativos que demuestran exceso de confianza con el cliente, los usuarios o los compañeros de la fundación. En general no referirse con respeto, con los usuarios. También se entiende por acoso, excesivos halagos, "piropos", excederse en el contacto físico, o sobrepasar los límites de confianza con el cliente, actos que degradan a la mujer. En general cualquier conducta que desafíe las disposiciones establecidas en la ley 1257 de 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.	Gravísima
67	Ejercer conductas que constituyan acoso laboral o discriminación en virtud de creencias religiosas, políticas, sexo, etnia, color de piel, etc.	Gravísima
68	Solicitar al cliente, terceros o propietarios, su intervención ante HUELLAS DEL AYER, para obtener cualquier tipo de prebenda o beneficio de carácter personal, así como omitir el conducto regular de quejas o reclamos establecido por la fundación.	Gravísima
69	Negarse a prestar personalmente el servicio donde se le indique, así como alterar o modificar los turnos y la programación que mensualmente o semanalmente le asigne la fundación, también realizar relevos de los turnos en horarios diferentes a los ordenados por la fundación.	Gravísima
70	Reportar por cualquier medio de comunicación a la fundación su llegada al puesto de trabajo o del personal que tenga a su cargo, sin que realmente lo haya efectuado, así como alterar la hora de llegada o de salida, o consignar una hora que no corresponda con la realidad.	Gravísima
71	Hacer insinuaciones sexuales o acosar sexualmente a compañeros de trabajo, superiores jerárquicos, personal a cargo, clientes o proveedores.	Gravísima

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



72	Prestar a otros los uniformes, distintivos y demás elementos de dotación que le hayan sido entregados para la prestación del servicio a personal ajeno a la fundación.	Gravísima
73	Intervenir de cualquier forma entre el cliente o propietarios de inmuebles y HUELLAS DEL AYER sin autorización, así como interceder para obtener rebajas o aumentos en las tarifas, entorpecer las relaciones comerciales de HUELLAS DEL AYER con clientes, terceros, proveedores, propietarios de inmuebles, etc. De igual manera cualquier conducta similar que vaya en contra de la lealtad laboral con la Fundación.	Gravísima
74	Prestar servicios a cualquier otra fundación o mantener con ella intereses comerciales, técnicos o semejantes en asuntos relacionados con la fundación	Gravísima
75	Presentarse a laborar en estado de embriaguez o síntomas de haber ingerido licor, drogas alucinógenas o fume o consuma licor durante su jornada laboral o en las instalaciones de la fundación	Gravísima

B.	FALTAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.	TIPO DE FALTA
76	Violar las normas de higiene, seguridad industrial (seguridad y salud en el trabajo), las políticas de bienestar laboral, y demás políticas vigentes en la fundación, así como las políticas gubernamentales emitidas en pro de garantizar la seguridad y salud en el trabajo.	Gravísima
77	Tomar material o insumos médicos del dispensario o de los botiquines sin causa justificada, igualmente alterar el botiquín, no avisar o informar de la expiración de los elementos que lo integran o no cambiarlos siendo el encargado de ello.	Gravísima
78	Reportar un accidente de origen común como accidente laboral.	Gravísima
79	Presentarse a trabajar estando incapacitado.	Gravísima

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48 sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACION
HUELLAS DEL AYER

80	No informar de las desmejoras en su estado de salud, teniendo en cuenta la importancia del autocuidado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no dar aviso de posibles enfermedades contagiosas que puedan poner en riesgo la salud de los compañeros de trabajo o clientes.	Gravísima
81	Constituir cualquier actuación que configure abuso del derecho o fraude al sistema de seguridad social de conformidad con el decreto 1333 de 2018 que adicionó el artículo 2.2.3.4.1 al Decreto único reglamentario del sector salud decreto 780 de 2016, y demás normas que adicionen, modifiquen o sustituyan. Tales como: 1. Cuando se establezca por parte de la EPS o EOC que el cotizante no ha seguido el tratamiento y terapias ordenadas por el médico tratante, no asista a las valoraciones, exámenes y controles o no cumpla con los procedimientos y recomendaciones necesarios para su rehabilitación en al menos el 30% de las situaciones descritas. 2. Cuando el cotizante no asista a los exámenes y valoraciones para determinar la pérdida de capacidad laboral. 3. Cuando se detecte presunta alteración o posible fraude en alguna de las etapas del curso de la incapacidad, para lo cual el caso se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, quedando obligado a ello quien detecte tal situación. 4. La comisión por parte del usuario de actos o conductas presuntamente contrarias a la ley relacionadas con su estado de salud. 5. Cuando se detecte fraude al otorgar la certificación de incapacidad. 6. Cuando se detecte que el cotizante busca el reconocimiento y pago de la incapacidad tanto en la EPS EOC como en la ARL por la misma causa, generando un doble cobro al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 7. Cuando se efectúen cobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud con datos falsos. 8. Cuando se detecte durante el tiempo de incapacidad que el cotizan te se encuentra emprendiendo una actividad alterna que le impide su recuperación y de la cual deriva ingresos.	Gravísima

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN

HUELLAS DEL AYER

Parágrafo primero: La comisión de alguna de las faltas anteriores, sin importar la escala y aunque sea por primera vez, podrá constituir justa causa para dar por terminado el contrato, atendiendo a las circunstancias del caso, como por ejemplo se cause un perjuicio a la fundación, a los compañeros de trabajo o clientes, o que termine en una investigación penal, o civil o de cualquier autoridad administrativa o judicial.

Parágrafo segundo: Si transcurrido un (1) año después de que se hubiese impuesto la sanción por parte del empleador por la comisión de una falta leve, no se hubiere vuelto a presentar la comisión de la misma u otra falta leve, se entenderá caducada o perdonada y no se volverá a tener en cuenta para el cálculo del parágrafo primero.

Parágrafo tercero: El trabajador que se presente a laborar en estado de embriaguez o síntomas de haber ingerido licor, drogas alucinógenas o fume en horas laborales será retirado del área de trabajo por el Supervisor o Jefe Inmediato y asumirá la responsabilidad de las sanciones disciplinarias incluyendo la terminación del contrato en caso de ser necesario.

Parágrafo cuarto: La imposición de multas no impide que la fundación prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del establecimiento que más puntual y eficientemente, cumpla sus obligaciones.

CAPÍTULO XX

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 96º. Antes de aplicar cualquiera de las sanciones consagradas en el Reglamento Interno de Trabajo, en el contrato individual de trabajo, en los pactos o convenciones colectivas o en el Código Sustantivo del Trabajo, HUELLAS DEL AYER, seguirá el siguiente procedimiento Cumpliendo con la Sentencia C-593 del 2014:

1) Se remitirá al superior jerárquico inmediato competente o al Líder de Talento Humano quien lo remitirá al encargado para conocer asuntos disciplinarios de conformidad con las facultades otorgadas en el presente reglamento o en la política disciplinaria, el respectivo informe de novedad disciplinaria del trabajador donde se notifique la falta, una vez se tenga conocimiento de la misma. Cuando el encargado de imponer sanción disciplinaria, sea quien tenga conocimiento directo de la falta no será necesario el respectivo informe de novedad disciplinaria.

2) Pasado un tiempo razonable (suficiente para reunir las pruebas necesarias y hacer la investigación correspondiente) se abrirá investigación disciplinaria en contra del trabajador realizando la debida citación a la diligencia de formulación de cargos y se notificará personalmente al trabajador el inicio de la misma o se le enviará por correo certificado a la última dirección registrada por el trabajador en la fundación o por correo electrónico a la dirección

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



electrónica manifestada por el trabajador de conformidad con la autorización de notificación electrónica del contrato de trabajo. En la citación se indicará los hechos o conductas que la motivan, la posible falta cometida, la posibilidad de asistir con dos compañeros de trabajo y llevar las pruebas que considere.

3) Una vez notificada la apertura de la investigación, a continuación, se formulará pliego de cargos y se escuchará en descargos al trabajador para que presente o solicite las pruebas y argumentos de su defensa, el trabajador podrá manifestar sus consideraciones respecto de las pruebas, a fin de que ejerza su derecho de defensa.

4) Una vez celebrada la diligencia de Formulación de Cargos y Descargos, todo lo ocurrido allí quedará consignado en un acta, la cual debe ser firmada por todos los participantes, para que quede constancia de lo acontecido en la diligencia, en caso de que el trabajador se niegue a firmar se solicitará a los dos asistentes que firmen como testigos y hagan constar que lo consignado en el acta corresponde con la diligencia realizada.

5) Una vez realizada la diligencia de Formulación de Cargos y Descargos a continuación, si a ello hubiere lugar, se agotará el periodo probatorio. Período dentro del cual el trabajador puede presentar las pruebas que estime convenientes para su defensa. Quien haya abogado conocimiento del caso, es decir, el competente para conocer del proceso, según el caso, deberá aprobar o no, las pruebas presentadas por el trabajador; teniendo en cuenta la veracidad y conducencia de las mismas.

6) Agotado el período probatorio o finalizada la Audiencia de formulación de Cargos y descargos, según el caso se resuelve a continuación mediante auto, sobre la investigación y se impondrá o no la sanción conforme a los cargos formulados.

7) La decisión quedará en firme en el mismo momento en que es notificada o enviada a la última dirección registrada por el trabajador.

Parágrafo uno: Al trabajador se le hace saber desde el inicio de la investigación que le asiste el derecho de hacerse acompañar en el desarrollo de la investigación de dos (2) compañeros de trabajo si lo considera necesario.

Parágrafo dos: Cuando la sanción que decida imponer el empleador consista en suspensión del trabajo, esta no puede exceder de ocho (8) días por la primera vez ni de dos (2) meses en caso de reincidencia de cualquier grado.

Parágrafo tres: Cuando la falta cometida requiera de especial atención por las circunstancias que lo rodean, a consideración del competente para conocer del proceso disciplinario o a solicitud del superior de aquel, se remitirá el proceso al superior o a Gerencia, para que sea quien conozca del proceso, realice las etapas y proceda con la sanción correspondiente, cuando a ello hubiere lugar.

CAPÍTULO XXI

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

POLÍTICAS

Artículo 97: HUELLAS DEL AYER implementará diversas políticas en la fundación las cuales son de especial interés para el cumplimiento de requisitos legales y en virtud del bienestar laboral y empresarial, estas políticas constituyen órdenes e instrucciones perentorias y son de obligatorio cumplimiento para el personal y para la Fundación. Debido a su importancia constituye obligación especial de los mandos medios asegurar el cumplimiento tomando las medidas necesarias.

Artículo 98: HUELLAS DEL AYER implementará las políticas que considere necesarias con la finalidad de mejorar el ambiente laboral, los procesos empresariales, administrativos u operativos o los que provengan de mandato legal, estas serán de obligatorio cumplimiento de conformidad con el artículo precedente y su violación o incumplimiento constituyen una falta gravísima que dará lugar a la terminación del contrato con justa causa.

Artículo 99: A continuación, se enunciarán a modo de ejemplo algunas de las políticas vigentes de HUELLAS DEL AYER S.A sin que implique limitarlas, a las enunciadas, en el presente o a futuro:

1. Código de Conducta: dispuesto en el numeral 13 del artículo 62 de la Ley 300 de 1996, modificado por el Artículo 12 de la Ley 1101 de 2006
2. Política Integral: exigido en el Decreto 1072 de 2015, así como lo establecido en las certificaciones vigentes en ISO 9001/2015, OSHAS 18001/2007, ISO 14001/2015 y las propuestas determinadas para la certificación RUC
3. Política de control de Farmacodependencia: Ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017.
4. Política de Transparencia.
5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Decreto 1072 de 2017 la cual se encuentra igualmente inmersa en la Política Integral bajo los estándares de OHSAS 18001 y Resolución 1111 de 2017
6. Política de Hurto de Equipos, Herramientas, etc.
7. Políticas De Prevención Y Control Del Lavado De Activo, La Financiación Del Terrorismo Y Financiamiento Proliferación De Armas De Destrucción Masiva – SIPLAFT
8. Política de prevención del acoso laboral: ley 1010 de 2006.
9. Política de Seguridad Vial: resolución 1565 de 2014, decreto 1079 de 2015, resolución 1231 de 2016, decreto 1310 de 2016, decreto 431 de 2017.
10. Políticas de Talento Humano.
11. Política para el tratamiento y protección de Datos Personales: Ley 1581 de 2012, fue reglamentada parcialmente por el decreto 1377 de 2013
12. Política De Inclusión, Diversidad Y No Discriminación.
13. Política de Uso de Recursos Tecnológicos.

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48 sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

CAPITULO XXII

RECLAMOS, PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SUS TRAMITACIONES

Artículo. 100º. El personal de *HUELLAS DEL AYER*, deberá presentar sus reclamos ante el jefe de cada área y en caso de que éste hiciera caso omiso ante su superior jerárquico, de acuerdo al organigrama de *HUELLAS DEL AYER*

El reclamante deberá llevar su caso ante su inmediato superior jerárquico y si no fuere atendido por éste, o si no se conformare con la decisión, podrá insistir, en su reclamo ante quién tenga la inmediata jerarquía en orden ascendente, sobre la persona ante quien formuló el reclamo. Los reclamos serán resueltos dentro de un tiempo razonable atendida su naturaleza.

Artículo. 101º. Se deja claramente establecido para los efectos de los reclamos a que se refiere el artículo anterior, que el trabajador o los trabajadores pueden asesorarse de dos (2) compañeros de trabajo.

CAPITULO XXIII

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

Artículo. 102º. Definición. En los términos de la ley 1010 de enero 23 de 2006, se entenderá por acoso laboral: toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia

o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

Artículo 103º Obligaciones especiales, en cuanto a la figura del acoso laboral, los empleados y los representantes del empleador tienen las siguientes:

1. Obligaciones para empleados o miembros que tengan algún vínculo con *HUELLAS DEL AYER*, y que por alguna circunstancia tenga personal a cargo:

a) Fomentar un ambiente laboral en el cual en el cual reconoce, valora y ejemplifica la conducta ética y se mantienen los valores de la igualdad y el respeto humano.

b) Asegurar que su personal a cargo tenga suficientes conocimientos y recursos con el fin de poder detectar qué conductas constituyen acoso laboral a fin de evitarlas y denunciarlas según sea el caso.

c) Apoyar a todos aquellos empleados que formulan preguntas o plantean problemas de buena fe acerca de asuntos relacionados con el acoso laboral y el cumplimiento de la ley.

d) Recibir las denuncias sobre acoso laboral planteadas por el personal a su cargo o con el que tenga contactos y canalizarlas por el mecanismo instaurado en el presente reglamento interno de trabajo.

e) Abstenerse de manera activa y omisiva de infringir alguna prohibición en materia de acoso laboral.

f) Monitorear y hacer cumplir estas normas.

g) Dar buen ejemplo y animar a otros a hacer lo mismo en esta materia.

2. Obligaciones para todos los empleados, tengan o no personal a su cargo o bajo su dependencia

a) Reportar cualquier asunto relacionado con la ética o el cumplimiento de la ley o las conductas

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

determinadas como de acoso laboral.

b) Igualmente reportar cualquier conducta de esta naturaleza que haya sido pasada por alto, esté en peligro de serlo o deba ser abordada en forma proactiva conforme al art. 99 del presente Reglamento Interno de Trabajo.

c) Manejar con total seriedad y discreción ante la posibilidad de reportar cualquier inquietud o denuncia en materia de acoso laboral, razón por la cual además de estar familiarizado con las responsabilidades éticas y legales que se aplican a su trabajo, también está obligado a manejar los procedimientos y parámetros para reportar cualquier anomalía en este sentido.

d) Acatar, cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas en el nivel disciplinario, sancionatorio o de terminación del Contrato de Trabajo, bien sea en el ámbito interno de *HUELLAS DEL AYER*, por el Ministerio de Trabajo o por la Justicia Laboral, en materia de acoso laboral.

Artículo 103º Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por HUELLAS DEL AYER, constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en *HUELLAS DEL AYER*, y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

Artículo. 104º. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, *HUELLAS DEL AYER*, ha previsto los siguientes mecanismos:

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.

2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de *HUELLAS DEL AYER*

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:

a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente;

b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos; y

c. Examinar conductas específicas que pudieren configura acoso laboral u otros hostigamientos en *HUELLAS DEL AYER*, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia

4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere *HUELLAS DEL AYER*, para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

Artículo. 105º. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este tema. El procedimiento se desarrollará de manera extensa en el Procedimiento para el reporte y trámite de las quejas de acoso laboral, el cual de manera breve consiste en lo siguiente:

1. *HUELLAS DEL AYER*, tendrá un Comité, integrado en forma bipartita, por representantes de los trabajadores y por representantes del empleador. Este órgano se denominará "Comité de Convivencia Laboral".

2. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:

a. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de *HUELLAS DEL AYER*, en relación con el buen ambiente y armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estime necesarias.

b. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.

c. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.

d. Formular recomendaciones que se estimen pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, mantenimiento el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.

e. Hacer las sugerencias que considere necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieron mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de *HUELLAS DEL AYER*

f. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores del Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2º del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimen pertinentes

3. Este Comité se reunirá por lo menos una (1) vez por trimestre, designará de su seno un Coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones que eventualmente puedan configurar acoso laboral con destino al análisis de que debe hacer el Comité, así como las sugerencias que a través del Comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.

4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el Comité de Convivencia Laboral, llevara a cabo el siguiente procedimiento conciliatorio:

- 4.1. Verificará mediante investigación la ocurrencia o no de la falta y el sujeto activo de la conducta.
- 4.2. Practicará los medios de prueba que hubiere lugar.
- 4.3. Vencido este término y dependiendo de sus resultados, será citado y oído en versión libre el presunto infractor.
- 4.4. Una vez oída la versión libre y verificada la eventual existencia del acoso laboral se citará a la víctima y al infractor a fin de buscar una solución concertada y conciliada a la situación.
- 4.5. En la reunión el Comité de Convivencia Laboral formulará las recomendaciones que estime indispensables y promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia. De la reunión se levantará un acta en la que consten los compromisos de las partes para solucionar la falta y de ser el caso en tiempo en que se verificará.

Parágrafo Primero: Lo anterior sin perjuicio que, dada la gravedad de la falta o su concurrencia con una falta disciplinaria, se lleve a cabo el procedimiento disciplinario, consagrado en el art. 95 del presente reglamento Interno de Trabajo.

Parágrafo Segundo: En el evento de que el presunto infractor de la norma sea uno de los miembros del Comité de Convivencia Laboral, el denunciante deberá dirigirse ante el gerente.

Parágrafo Tercero: En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.

CAPÍTULO XXIV

JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo. 106º. Terminación del Contrato de Trabajo por justa causa. Constituyen justas causas, para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte de **HUELLAS DEL AYER**, además de las que se hayan previsto con esa modalidad en el contrato individual, convención colectiva o fallo arbitral, en su caso las siguientes:

A. POR PARTE DEL EMPLEADOR:

1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante certificados falsos para su admisión o tendiente a obtener un provecho indebido.

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores o contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.
 3. Todo acto grave de violencia, injuria y malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes, vigilantes o celadores.
 4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, vehículos, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.
 5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el aula, taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores.
 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o en el presente Reglamento Interno de Trabajo.
 7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea absuelto.
 8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de *HUELLAS DEL AYER*
 9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador o con el rendimiento promedio en las labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.
- Parágrafo:** Antes de dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa aduciendo el empleador esta causal, debe cumplir el procedimiento establecido en el artículo 2º del Decreto 1373 de 1.996.
10. La sistemática inexecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, de las obligaciones convencionales o legales.
 11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.
 12. La renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
 13. La ineptitud del trabajador de realizar la labor encomendada.

14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de vejez o invalidez estando al servicio de



+57 (4) 337 17 16



Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HUELLAS DEL AYER

HUELLAS DEL AYER

15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de laboral, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.

En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el empleador debe dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días.

B. POR PARTE DEL TRABAJADOR:

1. El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las condiciones de trabajo.
2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de éste.
3. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzcan al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a las convicciones políticas o religiosas.
4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que ponga en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar.
5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio.
6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador, de sus obligaciones convencionales o legales.
7. La exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató, y
8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

Parágrafo: La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia

CAPÍTULO XXV **PROTECCIÓN DEL USO DE LA INFORMACIÓN**

Artículo. 107º. USO DE LA INFORMACIÓN. Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, y decretos complementarios, *HUELLAS DEL AYER*, y sus trabajadores deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) El Trabajador se compromete a no publicar ni divulgar a ningún tercero, y a no utilizar en beneficio propio o de un tercero o en detrimento del Empleador, la Información Confidencial que conozca en virtud del mismo. Esta obligación permanecerá vigente y en efecto durante todo el término del presente contrato y durante cinco (5) años más.

b) Acuerdan las partes que constituye Información Confidencial, toda información de propiedad del Empleador que no haya sido publicada, en relación con los negocios, finanzas, impuestos, asuntos legales, programas de computador, ventas, formulas, datos, procesos, métodos, artículos de fabricación, maquinaria, aparatos, diseños, materiales de composiciones, productos, ideas, mejoras, inventos, descubrimientos, trabajo experimental o de desarrollo, trabajo en proceso, planos, o cualquier otro material que pertenezca o esté relacionado con la actividad técnica o comercial de El Empleador; obtenida por El Empleador en reuniones, en correspondencia tanto oficial como no oficial, en conversaciones con la Gerencia y demás personal, mediante consultores externos, mediante miembros de organismos y autoridades gubernamentales, en virtud de informes oficiales de El Empleador y borradores de tales reportes, por reclamos contra El Empleador o cualquiera de sus subsidiarias, por información desarrollada o generada por El Empleador o de cualquier otra forma

c) Al momento de la terminación del contrato de trabajo, El Trabajador no conservará ni entregará a terceros, sino que devolverá a El Empleador todos y cada uno de los planos, dibujos, especificaciones, elementos, notas, libros de notas, memorandos, reportes, estudios, correspondencia y demás documentos y en general todo el material que se relacione con los negocios de El Empleador o de terceros sobre la cual El Empleador esté obligada a mantener confidencial, y que esté en su poder o bajo su custodia o control.

d) Sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley, el Trabajador que tenga acceso a las bases de datos que maneje la Fundación, o este inmerso en el proceso de recolección, conservación, tratamiento, supresión de datos, se compromete a:

1. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeasdata.
2. Velar por la conservación de la copia de la autorización otorgada por el titular.

✉ hogarhuellasdelaayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



FUNDACIÓN
HOGAR DEL NIÑO

3. Informarle al titular sobre la finalidad de la recolección y derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
4. Darles cumplimiento a las medidas de seguridad de la información contenida en la ley y en las Políticas de Tratamiento de Datos y la ley, impidiendo la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de la información.
5. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
6. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
7. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento.
8. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley 1581 de 2012, decretos y normas complementarias.
9. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular.
10. Usar las bases de datos exclusivamente para las finalidades autorizadas por el titular.
11. Garantizar y dar cumplimiento a los derechos y deberes de los responsables, encargados y titulares de las bases de datos.
12. Cuando el empleador lo solicite debe darle trámite a las consultas, quejas y reclamos presentados por los titulares de la información.
13. Ajustarse estrictamente a la ley cuando se traten datos sensibles, de niños, niñas o adolescentes; darle cumplimiento a lo estipulado en la Política de Tratamiento de Datos Personales aprobada por la fundación y en general a lo que ordene la Constitución y la Ley respecto el derecho de habeas data.

Parágrafo primero: Acuerdan las partes que el trabajador que según la naturaleza del cargo para el cual fue contratado no podrá acceder a ninguna base de datos sin autorización del Empleador, una vez autorizado se acogerá a lo estipulado en esta cláusula.

Parágrafo segundo: Los datos del trabajador se conservarán por el término necesario para



+57 (4) 337 17 16



Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia



garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales o contractuales y, la seguridad de bienes y/o personas; el trabajador tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, revocar la autorización, a presentar quejas por infracciones y a solicitar la Política de Tratamiento de Datos o de la Información aprobada por la fundación dirigiéndose de manera personal al domicilio del Empleador.

CAPÍTULO XXVI

PUBLICACIÓN, VIGENCIA Y DISPOSICIONES VARIAS

Artículo. 108º. PUBLICACIÓN: El empleador publicará en cartelera de *HUELLAS DEL AYER*, el Reglamento Interno de Trabajo, en dos (02) sitios visibles de los locales de trabajo, y realizará una reunión con todos los trabajadores, para que estos puedan discutir y presentar sus opiniones frente al reglamento. Cualquier persona que considere que se están violando las normas o sus derechos, deberá informarlo a la Administración.

Artículo 109º. VIGENCIA: Este reglamento empezará a regir quince (15) días después de su publicación, hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento.

Artículo 110º. DEROGACIÓN DE NORMAS ANTERIORES: A partir de la fecha indicada en el artículo anterior, quedarán sin efecto las disposiciones que con antelación haya tenido *HUELLAS DEL AYER*.

Artículo 111º. CLÁUSULAS INEFICACES: No producen ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.

Atentamente,

LILIANA MARIA RIOS OSPINA

C.C. 21.509.615

REPRESENTANTE LEGAL

MEDELLIN, ANTIOQUIA.

✉ hogarhuellasdelayer@gmail.com

☎ +57 (4) 337 17 16

📍 Calle 48sur 62-72
San Antonio de Prado
Medellín - Antioquia